

# **DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)**

## **Preparación de la undécima consulta**

### **Lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza**

Undécima consulta de los Estados Miembros sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960) (2024-2025)

## **DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)**

### **1. Introducción**

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Convención”) y la Recomendación relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Recomendación”), que fueron aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en 1960, se ajustan al mandato constitucional de la Organización consistente en “fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna”. La Convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante centrado en el **derecho a la educación** y el único dedicado exclusivamente a tal derecho.

El derecho a la educación es uno de los principios clave que sustentan la agenda Educación 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), aprobados por la comunidad internacional en 2015. El ODS 4 busca garantizar el pleno disfrute del derecho a la educación como elemento fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Su alcance refleja la naturaleza multidimensional del derecho a la educación.

La Convención ha sido reconocida como la piedra angular de la agenda Educación 2030. Además, representa una poderosa herramienta para avanzar en la consecución del ODS 4, asegurando una articulación efectiva entre la labor normativa y operacional.

Las presentes directrices tienen por objeto ayudar a los Estados Miembros a preparar los informes de los países sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el marco de la undécima consulta.

### **2. Alcance de la consulta**

Habida cuenta de la agenda Educación 2030, el seguimiento de la Convención y la Recomendación es de vital importancia a fin de garantizar que la educación sea realmente inclusiva para todos y hacer frente a la persistencia de las desigualdades en cuanto al acceso, la participación y los resultados del aprendizaje en todos los niveles, especialmente para los grupos más vulnerables. Esto es particularmente cierto en el contexto actual, en el que los países se esfuerzan por recuperarse de la interrupción del aprendizaje causada por la pandemia de COVID-19. Las medidas concretas adoptadas por los países en consonancia con sus obligaciones jurídicas en virtud de estos instrumentos contribuyen a la aplicación de la agenda Educación 2030.

Dado que el alcance y el contenido de las obligaciones jurídicas en virtud del derecho a la educación están en consonancia con las diez metas del ODS 4, se están invirtiendo esfuerzos en velar por que

las directrices incluyan los componentes de las metas y sean una valiosa contribución al seguimiento de los progresos realizados hacia la consecución de las metas del ODS 4.

La Convención no solo se ajusta plenamente al ODS 4, sino también al contenido normativo sobre el derecho a la educación de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

Esta consulta es asimismo una oportunidad para aportar una contribución a la **iniciativa en curso de la UNESCO sobre la evolución del derecho a la educación dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente**<sup>1</sup> (puesta en marcha en diciembre de 2021). Esta iniciativa busca maneras de reforzar el derecho a la educación enmarcándolo en una perspectiva de aprendizaje permanente y tomando en consideración las nuevas exigencias que se plantean a la educación. Reposa en el **informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación**<sup>2</sup>, en el que se propone ampliar explícitamente nuestro enfoque del derecho a la educación a todas las edades, a todos los tiempos y a todos los espacios. La iniciativa también está en consonancia con la **Declaración de visión del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la transformación de la educación**<sup>3</sup> y con el **Informe de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (2022)**<sup>4</sup>, el cual aboga por la transformación de los sistemas educativos para “incluir a todos, independientemente de las circunstancias, el contexto o el origen”. La iniciativa sobre la evolución del derecho a la educación tiene por finalidad poner en marcha un análisis colaborativo y participativo sobre el marco internacional para garantizar la observancia efectiva del derecho a la educación y al aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Por último, la iniciativa se basa en diálogos intergubernamentales recientes, en particular el Marco de Acción de Marrakech - Aprovechar el poder transformador del aprendizaje y la educación de adultos<sup>5</sup> y la Declaración de Tashkent y los Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia<sup>6</sup>.

Cabe señalar también que las consultas previas sobre la Convención y la Recomendación revelaron que los países tienen ahora una visión más amplia del derecho a la educación. La undécima consulta, que reposa en las conclusiones de los informes nacionales anteriores, incluye diversas cuestiones que tienen repercusiones directas en el derecho a la educación como, por ejemplo, el aprendizaje digital, las consideraciones relacionadas con el clima, el derecho al aprendizaje permanente y el papel de los agentes no estatales en la educación.

### 3. Obligaciones en materia de presentación de informes

Existen diferencias entre la índole jurídica de las obligaciones previstas en la Convención y la de las que se establecen en la Recomendación. La Convención tiene carácter vinculante y los Estados Partes en ella tienen la obligación de integrar sus disposiciones en sus marcos nacionales. La Recomendación, que no tiene ese carácter, posee una fuerza política y moral. Esta última se aprobó teniendo en cuenta las dificultades con las que podían tropezar algunos Estados para ratificar la Convención, en particular debido a su estructura federal.

Al margen de las diferencias en cuanto al alcance jurídico inherentes al carácter de cada instrumento, el contenido de la Recomendación es idéntico al de la Convención. Se espera que los Estados Miembros la pongan en práctica en su legislación nacional y sus políticas educativas.

---

<sup>1</sup> <https://www.unesco.org/es/right-education/evolving>.

<sup>2</sup> <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560>.

<sup>3</sup> [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg\\_vision\\_statement\\_on\\_transforming\\_education.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf).

<sup>4</sup> [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report\\_on\\_the\\_2022\\_transforming\\_education\\_summit.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf).

<sup>5</sup> [Marco de Acción de Marrakech | Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida \(unesco.org\)](#).

<sup>6</sup> [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\)](#).

Las disposiciones del artículo VII de la Convención y del párrafo correspondiente de la Recomendación, relativas a las obligaciones en materia de presentación de informes, son idénticas. En el artículo VIII de la Constitución de la UNESCO se establece que *“cada Estado Miembro someterá a la Organización, en el momento y la forma que decida la Conferencia General, informes sobre las leyes, reglamentos y estadísticas relativos a sus instituciones y actividades educativas, científicas y culturales, así como sobre el curso dado a las recomendaciones y convenciones a que se refiere el párrafo 4 del Artículo IV”*. Por tanto, incluso los países que no sean Estados Partes en la Convención deben presentar un informe sobre la aplicación de la Recomendación, lo que significa que **se espera que todos los Estados Miembros de la UNESCO presenten un informe nacional** sobre la aplicación de estos instrumentos en el marco de las consultas realizadas para su seguimiento.

#### 4. Participación en las consultas

El periodo examinado para la undécima consulta sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación es de cuatro años (2021-2024).

El informe titulado Futuros de la educación propone un nuevo contrato social para la educación, que exige entender la educación como un bien común y una causa común de la sociedad. En ese sentido, es necesario llevar a cabo amplias consultas en las que participe un gran número de partes interesadas. El proceso de presentación de informes ha de ser, por lo tanto, **participativo**, por lo que es necesario garantizar la cooperación entre el Ministerio de Educación y los demás ministerios que se ocupan de diversos aspectos del derecho a la educación, y consultar a los interlocutores sociales y a las **organizaciones de la sociedad civil** y otros organismos pertinentes.

La elaboración de los informes nacionales representa una **buena oportunidad** para los Estados Miembros de evaluar la aplicación del derecho a la educación en su país, determinar los principales desafíos, entablar un diálogo constructivo con otras partes interesadas en esta esfera e intercambiar buenas prácticas.

Al preparar los informes, se anima a los Estados Miembros a proporcionar **información importante y pertinente de forma concisa**. Además de una descripción del marco constitucional, legislativo, administrativo y normativo establecido para la aplicación de las disposiciones consagradas en los instrumentos, la información facilitada por los Estados Miembros también deberá poner de relieve la forma en que la legislación y las prácticas se ajustan a la Convención y la Recomendación.

La información pertinente proporcionada en otros informes puede reproducirse o señalarse como referencia con indicaciones precisas para su consulta. Del mismo modo, se apreciarán los hipervínculos a cualquier documento útil o texto jurídico o normativo pertinente, y también pueden añadirse textos en el anexo.

Los informes de los países presentados en consultas anteriores pueden consultarse en el **Observatorio sobre el Derecho a la Educación**<sup>7</sup>, en la sección sobre el seguimiento de los perfiles de los países. La información proporcionada en los informes es valiosa tanto para el Observatorio sobre el Derecho a la Educación como para **HerAtlas**<sup>8</sup>, la herramienta de seguimiento en línea del derecho a la educación de las niñas y las mujeres. La información y los datos relativos a los sistemas educativos de los países también están disponibles en la base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO<sup>9</sup>. Las conclusiones y los informes de las consultas no solo sirven para el seguimiento, sino que nutren una labor más amplia de generación de conocimientos, promoción y cooperación técnica.

---

<sup>7</sup> <http://www.unesco.org/education/edurights/index.php?action=home&lng=en>.

<sup>8</sup> <https://en.unesco.org/education/girls-women-rights>.

<sup>9</sup> [UIS Statistics \(unesco.org\)](https://uis.unesco.org).

## 5. Modalidades y estructura

Las directrices se estructuran en torno a tres capítulos:

- El **primer capítulo** contiene información general sobre la adhesión a la Convención.
- El **segundo capítulo** pretende recopilar información sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Este capítulo, que es el más largo, abarca lo siguiente: la inclusión y la no discriminación en la educación (sección 1), todos los niveles y formas de educación (sección 2), la educación de calidad y el entorno de aprendizaje (sección 3) y, por último, el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza (sección 4).
- El **tercer capítulo** está orientado a obtener información sobre los métodos utilizados para sensibilizar a las distintas autoridades del país a los dos instrumentos.

Con miras a simplificar las directrices proporcionando al mismo tiempo la información sustantiva necesaria para orientar a los Estados Miembros en la preparación de sus respuestas sobre la base de un proceso participativo, se ofrecen **orientaciones de los dos tipos siguientes**:

- 1) Preguntas abiertas y cerradas que los Estados Miembros deben responder directamente. Tenga en cuenta que pueden proporcionarse múltiples respuestas cuando sea pertinente.
- 2) Información adicional destinada a orientar a los Estados Miembros para que estructuren y detallen sus respuestas a las preguntas abiertas (incluidos comentarios sobre cómo responder adecuadamente a las preguntas planteadas). Estos elementos se presentan en cursiva.

### INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del país: España

Organización o entidad responsable de la preparación del informe: Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

Nombre de la persona de contacto: Elisa Sánchez Caballero

Correo electrónico y número de teléfono de la persona de contacto: [elisa.sanchezc@educacion.gob.es](mailto:elisa.sanchezc@educacion.gob.es), +34 915065623

### I. Ratificación y aplicación de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza<sup>10</sup>

- ¿Es su país un Estado Parte en la Convención?

☒ Sí

☐ No: ¿Tiene previsto su país ratificar este instrumento?

☐ Sí: indique en qué estado del proceso de ratificación se encuentra su país y si necesita asistencia:

☐ Hay interés, pero no se han tomado medidas concretas

☐ Se ha iniciado el proceso de ratificación

☐ El proceso de ratificación está a punto de concluir

- Explique brevemente, cuando proceda, las medidas que se han tomado y el calendario, así como las dificultades con las que se ha tropezado (jurídicas, institucionales, políticas o prácticas) en el proceso de ratificación. Indique en qué puede ayudarle la UNESCO.

☐ No, no se tiene prevista una ratificación. Explique por qué.

- ¿Es la Convención directamente aplicable en la legislación nacional de su país?

☒ Sí ☐ No

- ¿Se han pronunciado los juzgados, tribunales o autoridades administrativas sobre cuestiones o violaciones relativas al derecho a la educación?<sup>11</sup>

☐ No

- ☐ Sí: ¿se han invocado las disposiciones de la Convención?

☐ Sí ☐ No

- Cite ejemplos de precedentes o jurisprudencia.

*También puede facilitarse información sobre las autoridades judiciales, administrativas y de otro tipo que tengan competencia en lo que atañe al derecho a la educación.*

## II. Información sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4)

### 1. Hacia un sistema educativo inclusivo y no discriminatorio

*A título de referencia, esta parte se refiere al objetivo principal de la Convención y la Recomendación, a saber, subrayar la obligación de los Estados de prohibir toda forma de discriminación en la enseñanza y promover al mismo tiempo la igualdad de oportunidades educativas como lo estipulan los artículos/párrafos 1.1, 2 y 3 de la Convención/Recomendación.*

*Este aspecto corresponde además a la aspiración general del ODS 4, que tiene por objeto “**garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos**” de aquí a 2030. Por tanto, abarca todas las metas del ODS 4, pero especialmente la meta 4.5<sup>12</sup>.*

- Indique si los derechos y principios establecidos en la Convención/Recomendación han servido de base para la elaboración del marco jurídico o político de educación.

☒ Sí ☐ No

- En caso afirmativo, indique las referencias.

**Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación:**

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12978>

**Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)**, tras la última modificación acometida con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE): <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17264>

### 1.1 No discriminación e igualdad en la enseñanza

<sup>11</sup> Los mecanismos judiciales desempeñan un papel importante en la aplicación del derecho a la educación, ya que garantizan la responsabilidad jurídica y, de esa forma, contribuyen a la realización en la práctica del derecho a la educación.

<sup>12</sup> En la que se insta a los Estados a “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”.

- Indique las medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza en el sentido de la Convención/Recomendación<sup>13</sup> y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación (marque todos los puntos que correspondan).

*A título de referencia, este aspecto se abarca principalmente en la meta 4.1 de los ODS y, en parte, en la meta 4.b<sup>14</sup>.*

☒ Los textos jurídicos<sup>15</sup> prohíben la discriminación y garantizan la igualdad de acceso a la enseñanza:

☒ En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)

☒ En la educación primaria

☒ En la educación secundaria

☐ En la enseñanza y formación técnica y profesional

☒ En la educación superior

☐ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Indique las disposiciones jurídicas pertinentes.

**La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)**, tras la última modificación de 2020, se inspira, entre otros, en los siguientes principios:

#### **Artículo 1. Principios.**

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios:

a) El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990, y sus Protocolos facultativos, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar en las decisiones que les afecten y la obligación del Estado de asegurar sus derechos.

a bis) La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por España.

<sup>13</sup> Véase el artículo/párrafo 1.1.

<sup>14</sup> En la cual se insta a los Estados a “aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles [...] a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones”.

<sup>15</sup> Constitución, leyes, decretos, reglamentos, circulares, etc.

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.

[...]

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.

Asimismo, la LOE incluye entre los fines del sistema educativo español la educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia.

Tanto la LOE como la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, establecen la inclusión del principio de igualdad de trato y no discriminación por orientación sexual o identidad sexual y del conocimiento y respeto de la diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI en los currículos de enseñanzas mínimas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Asimismo, la disposición adicional cuadragésima primera de la LOE. *Valores que sustentan la democracia y los derechos humanos y prevención y resolución pacífica de conflictos*, recoge:

*Se considerará el estudio y respeto de otras culturas, particularmente la del pueblo gitano y la de otros grupos y colectivos, contribuyendo a la valoración de las diferencias culturales, así como el reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas, para promover su conocimiento y reducir estereotipos. Se atenderá también al conocimiento de hechos históricos y conflictos que han atentado gravemente contra los derechos humanos, como el Holocausto judío y la historia de lucha por los derechos de las mujeres.*

Por otro lado, el Real Decreto 732/1995 por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros establece que constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia.

Estas medidas están alineadas a su vez con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que establece una serie de acciones clave para proteger a los menores en todos los ámbitos, incluyendo la escuela. Algunas medidas relevantes de esta ley son:

- Creación de protocolos obligatorios en centros educativos para la detección, actuación y denuncia de situaciones de violencia.
- Formación específica del personal docente y no docente en materia de prevención, detección y actuación frente a casos de violencia.
- Funciones del coordinador o coordinadora de bienestar y protección. Esta figura es clave en la prevención del bullying en los centros escolares.

Respecto a la enseñanza superior, debemos contemplar la **Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario**.

#### **-Preámbulo II.**

(...)Por otro lado, la participación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria se erige como un componente definitorio de las universidades públicas. De esta forma, se apuesta por el desarrollo de procesos participativos, consultas y otros mecanismos de participación del conjunto de la comunidad



universitaria asegurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Además, entre otros aspectos, se aumenta la representación mínima del estudiantado en diversos órganos de gobierno de la universidad, y se mandata la creación de un Consejo de Estudiantes en cada Universidad.

**-Artículo 37. Equidad y no discriminación.**

1. Las universidades garantizarán al estudiantado que en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes no será discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, condición socioeconómica, lingüística, afinidad política y sindical, por razón de su apariencia, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2. Las universidades favorecerán que las estructuras curriculares de las enseñanzas universitarias resulten inclusivas y accesibles. En particular, adoptarán medidas de acción positiva para que el estudiantado con discapacidad pueda disfrutar de una educación universitaria inclusiva, accesible y adaptable, en igualdad con el resto del estudiantado, realizando ajustes razonables, tanto curriculares como metodológicos, a los materiales didácticos, a los métodos de enseñanza y al sistema de evaluación.

Las universidades facilitarán a las personas usuarias de las lenguas de signos su utilización cuando se precise.

Las universidades promoverán el acceso a estudios universitarios de las personas con discapacidad intelectual y por otras razones de discapacidad mediante el fomento de estudios propios adaptados a sus capacidades.

**-Artículo 31. Derecho de acceso.**

1. El derecho de acceso a los estudios universitarios, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, se ejerce en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico. Las Administraciones Públicas deberán garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el ejercicio de este derecho a todas las personas, sin discriminación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.

Por último, cabe destacar la **Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia** que establece:

**“Artículo 30. Principios:**

El sistema educativo debe regirse por el respeto mutuo de todos los miembros de la comunidad educativa y debe fomentar una educación accesible, igualitaria, inclusiva y de calidad que permita el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes y su participación en una escuela segura y libre de violencia, en la que se garantice el respeto, la igualdad y la promoción de todos sus derechos fundamentales y libertades públicas, empleando métodos pacíficos de comunicación, negociación y resolución de conflictos.

Los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas educativas e independientemente de la titularidad del centro, recibirán, de forma transversal, una educación que incluya su participación, el respeto a los demás, a su dignidad y sus derechos, especialmente de aquellos menores que sufran especial vulnerabilidad por su condición de discapacidad o de algún trastorno del neurodesarrollo, la igualdad de género, la diversidad familiar, la adquisición de habilidades para la elección de estilos de vida saludables, incluyendo educación alimentaria y nutricional, y una educación afectivo sexual, adaptada a su nivel madurativo y, en su caso, discapacidad, orientada al aprendizaje de la prevención y evitación de toda forma de violencia y discriminación, con el fin de ayudarles a reconocerla y reaccionar frente a la misma”.

- Enumere los motivos de discriminación prohibidos en la enseñanza tal y como se recogen en los textos jurídicos.

No discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia.

Respecto a la enseñanza superior, debemos contemplar la **Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario**.

**-Artículo 37. Equidad y no discriminación.**

1. Las universidades garantizarán al estudiantado que en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes no será discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, condición socioeconómica, lingüística, afinidad política y sindical, por razón de su apariencia, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

☒ Políticas, programas e iniciativas que tienen como objetivo prohibir y prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de acceso a la enseñanza.

☒ En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)

☒ En la educación primaria

☒ En la educación secundaria

☐ En la enseñanza y formación técnica y profesional

☒ En la educación superior

☐ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Especifique.

En lo relativo a personas en situación de vulnerabilidad socioeducativa, la LOE establece en su artículo 81 que las Administraciones educativas deben disponer las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza y garantizar una adecuada y equilibrada escolarización de todo alumnado. Las Administraciones deben asegurar una actuación preventiva y compensatoria garantizando las condiciones más favorables para la escolarización de todos los niños y niñas cuyas condiciones sociales o personales supongan una desigualdad inicial para acceder a las distintas etapas de la educación. La escolarización se deberá regir por los principios de participación e inclusión y asegurará su no discriminación ni segregación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Asimismo, deben regular los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia que deben aplicar los centros.

Por otro lado, para prevenir los estereotipos sexistas, la LOE establece la coeducación como modo de escolarización en todos los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos y en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres**.

Del mismo modo, es competencia de las Administraciones educativas de las comunidades autónomas formar a su profesorado en la aplicación de derechos humanos en toda la práctica educativa y en la adopción de los enfoques competenciales. No obstante, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (en adelante MEFPD) contribuye en esta línea proporcionando a todo el profesorado diversas actividades formativas y materiales para educar en ciudadanía democrática, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la cultura de paz, la convivencia

pacífica, la igualdad de género, la prevención de la violencia y la discriminación en todas sus manifestaciones para todos los ámbitos y materias.

Respecto a la enseñanza superior, la **Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario** en su artículo 37. Equidad y no discriminación:

2. Las universidades favorecerán que las estructuras curriculares de las enseñanzas universitarias resulten inclusivas y accesibles. En particular, adoptarán medidas de acción positiva para que el estudiantado con discapacidad pueda disfrutar de una educación universitaria inclusiva, accesible y adaptable, en igualdad con el resto del estudiantado, realizando ajustes razonables, tanto curriculares como metodológicos, a los materiales didácticos, a los métodos de enseñanza y al sistema de evaluación.

Las universidades facilitarán a las personas usuarias de las lenguas de signos su utilización cuando se precise.

Las universidades promoverán el acceso a estudios universitarios de las personas con discapacidad intelectual y por otras razones de discapacidad mediante el fomento de estudios propios adaptados a sus capacidades.

Por último, la **Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y Adolescencia** señala que durante la pasada legislatura se crearon 60.000 plazas públicas y gratuitas de educación infantil de primer ciclo.

Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Área estratégica 4:

- Línea estratégica 1: Garantizar el acceso universal al primer ciclo de educación infantil - especialmente de 0-2 años- con plazas accesibles, asequibles, inclusivas y de calidad.
  - Metas 2025:
    - Tasa de escolarización a 1 año: 50%.
    - Tasa de escolarización a 2 años: 75%.
    - Tasa de escolarización temprana (0-3 años) del primer quintil de renta: 50%.
  - Meta 2030:
    - Tasa de escolarización a 1 año (55%) y a 2 años (85%).
- Línea 3: Promover la inclusión y la equidad educativas, mejorando los procesos de inclusión e igualdad de oportunidades educativas para el alumnado educativamente vulnerable -en particular, la infancia y adolescencia gitana, de origen extranjero, con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, del sistema de protección o que habita en entornos rurales-.
  - Meta 2030:
    - Reducción de la segregación escolar por motivos socioeconómicos, étnicos o de cualquier otro tipo en los centros públicos y concertados.
    - Que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.

Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030):

- Eje estratégico 2: Universalización de los derechos sociales mediante el acceso y disfrute a servicios esenciales de calidad, accesibles e inclusivos:

- Objetivo 2.1: Garantizar el acceso universal al primer ciclo de educación infantil.
  - Meta 2025: ídem EEDIA.
  - Meta 2030: ídem EEDIA.
- Objetivo 2.4: Combatir la segregación escolar:

Meta 2030: reducción significativa del índice de aislamiento a nivel nacional y por comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla.

- ☒ La lucha contra la discriminación se extiende a los planes de estudio:
- ☒ En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)
  - ☒ En la educación primaria
  - ☒ En la educación secundaria
    - ☐ En la enseñanza y formación técnica y profesional
  - ☒ En la educación superior
    - ☐ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje
- [Especifique.](#)

Los reales decretos de enseñanzas mínimas de las distintas etapas educativas contienen los elementos necesarios para que el alumnado aprenda a relacionarse con los demás en igualdad, a luchar contra el racismo y la discriminación, a valorar y respetar los derechos de las personas LGBTI+, así como a conocer la historia y la cultura de las minorías.

A lo largo de su escolarización se espera que el alumnado adquiera los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para reconocer y valorar la diversidad y para comprender los procesos que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, difundir la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país y reconocer la riqueza de la diversidad.

Entre los fines del sistema educativo español tras la última reforma se incluyen la formación para la paz y el respeto a los derechos humanos, por lo que ambos forman parte indisoluble de los aprendizajes que se espera que el alumnado desarrolle durante su escolarización básica. En consecuencia, los currículos educativos que desarrollan la última modificación de la LOE, están orientados a preparar al alumnado para el ejercicio pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual. Los reales decretos de enseñanzas mínimas de las distintas etapas educativas contienen los elementos necesarios para que el alumnado aprenda a relacionarse con los demás en igualdad, a luchar contra el racismo, a valorar y respetar los derechos de las personas LGBTI, así como a conocer la historia y la cultura de las minorías. Además, los aprendizajes de esas etapas incluyen la educación afectivo-sexual adaptada al desarrollo madurativo y la educación en valores cívicos y éticos.

La educación en derechos humanos se aborda tanto de manera transversal, en todas las áreas, ámbitos y materias de las distintas etapas, como de forma específica.

- Educación Infantil: el área de Crecimiento en Armonía contribuye a que el alumnado aprenda a establecer interacciones sociales en condiciones de igualdad, asimilando modelos adecuados de relación social basados en el respeto, la empatía, la promoción de la igualdad

entre hombres y mujeres, la aceptación de la discapacidad y el respeto a los derechos humanos.

- Educación Primaria: se aborda de forma concreta en las áreas de Educación en Valores Cívicos y Éticos y en Conocimientos del Medio Natural, Social y Cultural.
- Educación Secundaria Obligatoria: la materia Educación en Valores Cívicos y Éticos incluye los aspectos más directamente relacionados con los derechos humanos; en la materia de Geografía e Historia se lleva a cabo el estudio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los valores allí recogidos.
- Bachillerato: se amplían esos aprendizajes adquiridos en las etapas anteriores. En Filosofía, se espera que el alumnado aprenda la importancia del respeto a los derechos humanos; y las medidas adoptadas y los progresos y limitaciones para avanzar en la igualdad, el bienestar, la justicia y la cohesión social. A su vez, en Historia del Mundo Contemporáneo se pretende que el alumnado identifique la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de determinados colectivos, aprecie la riqueza de la diversidad social y asuma los retos que plantea la consecución de comunidades más justas y cohesionadas.

Además de abordar el aprendizaje de los derechos humanos en el currículo, el proyecto educativo de los centros debe incluir el tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos.

El proyecto educativo de centro incluirá además un plan de convivencia que deberá respetar los principios de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales y favorecer y formar en la igualdad, particularmente de mujeres y hombres. Además, todos los centros deben designar un coordinador o coordinadora de bienestar y protección. Por su parte, el Consejo Escolar de los centros públicos debe proponer medidas e iniciativas que favorezcan, entre otros, la igualdad efectiva de mujeres y hombres y debe designar una persona que impulse medidas educativas que la fomenten.

Finalmente, en la enseñanza superior, hay contenidos que se dirigen a prevenir y luchar contra la discriminación dentro de algunos de los distintos planes de estudio.

- ☒ Otras medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación.

El MEFPD promueve programas de cooperación territorial (PCT) para favorecer la equidad, y la inclusión y contribuir en la compensación de desigualdades. Estos programas son desarrollados y gestionados por las administraciones educativas.

- PROA+: programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo. Tiene como ejes fundamentales garantizar la calidad, la equidad e inclusividad en el sistema educativo. Pretende reforzar los centros educativos con especial complejidad educativa, incluidos los centros situados en zonas rurales, o centros con mayor porcentaje de alumnado vulnerable por causas sociales, económicas o personales.
- Programa de Impulso de la Escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil (prioritariamente para niñas y niños entre 1 y 2 años) mediante la creación de nuevas plazas. Las plazas a crear son de titularidad pública, accesibles, asequibles y de alta calidad. Se priorizará el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y en área rurales.

- Programas para la digitalización del sistema educativo. Atendiendo al Plan Nacional de Competencias Digitales, se continúa realizando un importante esfuerzo para la digitalización del sistema educativo y la lucha contra la brecha digital: Programa para la Digitalización del Ecosistema Educativo #EcoDigEdu, Programa para la mejora de la competencia digital educativa #CompDigEdu, tanto del profesorado como del alumnado, y Programa Código Escuela 4.0.
- Programa de Bienestar emocional en el ámbito educativo. Fomenta medidas que garanticen el bienestar emocional del alumnado y los docentes de los centros educativos, además de afianzar la figura del Coordinador de bienestar.
- Programa de Educación Inclusiva: Su finalidad es incrementar los recursos especializados que atiendan a la diversidad del alumnado y optimizar su organización, impulsar la detección e intervención precoces y potenciar el papel central de las familias.

Asimismo, desde el 2024 se ha desarrollado otro programa de Educación Inclusiva y dirigido a la misma franja de edad, pero cuyo destinatario último es alumnado que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje o pluridiscapacidad.

- Programa de Libros de texto y materiales didácticos: Ayudas destinadas a las familias en mayor riesgo de vulnerabilidad para acceder a los libros de texto y materiales didácticos. Elimina la barrera de la adquisición de estos materiales y fomenta el uso compartido y la sostenibilidad.
- Programa de refuerzo para la competencia matemática, para la mejora del rendimiento y de las expectativas académicas y profesionales del alumnado. Se inicia en el curso 2024-2025.
- Programa de refuerzo para la competencia lectora, para la mejora del rendimiento y de las expectativas académicas y profesionales del alumnado. Se inicia en el curso 2024-2025.

Por otro lado, se resalta la reactivación del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. Es este un órgano colegiado de la Administración General del Estado cuya misión, entre otras, es la de recabar información para la mejora del clima escolar en los centros educativos, así como analizar situaciones, hacer diagnósticos y proponer medidas que favorezcan la convivencia escolar. El recién finalizado Plan de Trabajo, que abarcaba hasta 2024, contó con una visión global de la convivencia que defendía el respeto hacia el género, orientación sexual, pertenencia a minorías étnicas o cualquier otra situación de vulnerabilidad como elementos fundamentales. El Plan de Trabajo 2024-2027, que está actualmente en desarrollo, cuenta entre los ejes temáticos con diversos enfoques para erradicar el acoso, incluido el motivado por pertenencia al colectivo LGBTI+ o por racismo.

Entre los trabajos realizados se resaltan las siguientes publicaciones:

- *Recomendaciones para trabajar la ciberconvivencia en los centros educativos.* Se agrupan en torno a nueve bloques temáticos (normativa, iniciativas de gestión del centro, personal del centro, alumnado, familias, formación, administraciones, detección de conflictos, intervención en conflictos).
- *Estudio Estatal de la Convivencia Escolar en Educación Primaria.* Ofrece un diagnóstico global en el que se analizan los obstáculos a la convivencia y las condiciones para construirla desde la perspectiva del alumnado, profesorado, familias y otros agentes educativos.
- *Estudio de Indicadores para evaluar y mejorar la convivencia escolar.* Indicadores validados para la evaluación de la convivencia en el centro, así como para orientar el trabajo en su mejora.
- *Guía Coordinador o coordinadora de bienestar y protección en la comunidad escolar.*

### Grupo de Trabajo de Cooperación Territorial sobre Convivencia Escolar

Entre otros, tiene como objetivo detectar las necesidades y problemáticas emergentes diagnosticadas por las comunidades autónomas., así como las necesidades de la sociedad civil que constituirán las prioridades del plan. Se pretende también compartir las iniciativas más relevantes, avances legislativos, buenas prácticas, recursos, metodologías de trabajo, modelos de formación docente. La publicación *Análisis comparado de aspectos formales de la convivencia escolar en las Comunidades Autónomas*, la cual recopila las actuaciones realizadas por las Comunidades Autónomas en materia de convivencia escolar, es un ejemplo de los resultados de este grupo de trabajo.

### Acuerdo interinstitucional contra el racismo, la xenofobia, la lgtifobia y otras formas conexas de intolerancia.

Espacio de encuentro y coordinación interinstitucional y con la sociedad civil. La secretaría la ostenta OBERAXE (Ministerio de Inclusión) y aunque la presidencia es rotativa anualmente, la viene ostentando el Ministerio de Educación desde 2021.

A estos trabajos se le añaden las siguientes publicaciones realizadas por el MEFPD:

- *Claves para trabajar la interculturalidad y la inclusión con adolescentes y jóvenes. Guía de educación intercultural para Educación Secundaria*. Profundiza en la educación intercultural como herramienta para favorecer la inclusión y la diversidad en el ámbito educativo abordando la prevención del discurso del odio.
- *Estudio de alfabetización mediática en centros de Educación Secundaria Obligatoria* cuyo objetivo es realizar un diagnóstico y detección de necesidades sobre el consumo y tratamiento de la información por parte del alumnado de ESO.
- *Proyecto educativo La brújula mediática* que contiene un marco teórico y propuestas didácticas sobre alfabetización mediática e informacional.
- *Indicadores para evaluar y mejorar la convivencia escolar*. Este estudio es una herramienta que permite medir y valorar el grado de cumplimiento de los objetivos que los centros educativos se proponen para mejorar la convivencia escolar.
- El ya mencionado *Análisis comparado de aspectos formales de la convivencia escolar en las Comunidades Autónomas*.

El MEFPD colabora con distintos ministerios y diversas entidades para abordar la discriminación:

- Colaboración con OBERAXE en la elaboración del diccionario formativo con términos relacionados con la interculturalidad, la inclusión y la prevención del discurso de odio, del racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, coliderado por OBERAXE y CEAPA, en el marco del Grupo de Trabajo sobre “Cultura de pertenencia dentro de una sociedad más igualitaria” del Foro Integral de Cultura de Seguridad Nacional.
- Participación en varias jornadas sobre prevención y atención de delitos y discursos de odio, islamofobia, etc. dirigidas a profesionales y estudiantes universitarios de distintos ámbitos y organizadas por diversas entidades como la Asociación Marroquí para la integración de inmigrantes con financiación europea y del Ministerio de Inclusión, así como sobre Diversidad, escuela y factor religioso, organizada por la Fundación Pluralismo y Convivencia (fundación pública dependiente del Ministerio de Presidencia)

- Protocolo de colaboración con FAD Juventud con el objeto de planificar y desarrollar actuaciones conjuntas en temas educativos como los de la mejora de la convivencia escolar, el desarrollo del pensamiento crítico a través de la alfabetización mediática e informacional y la educación para un uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales. Difusión de proyectos de FAD Juventud como «NO MORE HATERS» o «Desactiva tus prejuicios».
- Colaboración con el Ministerio de Interior en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos:
  - Su principal objetivo es responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes en el centro educativo y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones, para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar.
  - Promueve actividades de difusión entre la población estudiantil sobre la etiología, caracteres y consecuencias atentatorias contra los derechos humanos del fenómeno de la trata y explotación, teniendo presente el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
  - Aborda los retos que plantean las actitudes y manifestaciones existentes en contra del disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales; y muy especialmente frente a aquellas conductas que comportan una carga de odio y discriminación hacia la víctima por su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia, a un grupo basado en la raza, origen nacional o étnico, idioma, color, religión, edad, discapacidad, orientación sexual u otros factores, mediante acciones de sensibilización y formación dirigidas a concienciar a los niños, niñas y adolescentes, así como a sus familias y a la comunidad educativa en su conjunto. Potencia la colaboración y coordinación con las autoridades educativas y otras instituciones para la identificación de este tipo de hechos, así como para la derivación y atención de las víctimas.

Por último, en relación a la enseñanza superior, la **Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario**, su artículo 32 de becas y ayudas al estudio recoge lo siguiente:

1. Se garantizará la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad y en la continuidad en las enseñanzas universitarias del estudiantado, con independencia de la capacidad económica de las personas o familias y de su lugar de residencia. A tal fin, se reconoce el derecho subjetivo del estudiantado universitario a acceder a becas y ayudas al estudio, siempre que cumpla con los requisitos recogidos en las normas reguladoras de las mismas, y de conformidad con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación.

## 1.2 Igualdad de oportunidades e inclusión en la enseñanza

- Indique las medidas que se han adoptado o que se tiene previsto adoptar para garantizar la igualdad de oportunidades (en términos de acceso, participación y finalización) y la igualdad de trato, así como para apoyar la inclusión de todos los educandos en los procesos de aprendizaje (*marque todos los puntos que correspondan*).

### Medidas generales:



- ☒ La legislación contempla la educación inclusiva para todos
  - ☒ Las medidas de política están orientadas a fortalecer una educación inclusiva para todos
  - ☒ Los docentes reciben formación sobre la educación inclusiva<sup>16</sup> y aprenden a valorar la diversidad
  - ☒ Iniciativas que abordan la discriminación y promueven la diversidad cultural y la aceptación mutua
  - ☒ Otro:
- ☒ Se ofrecen vías de aprendizaje múltiples y flexibles<sup>17</sup>
  - ☒ Los planes de estudio y los métodos pedagógicos están elaborados con un enfoque inclusivo<sup>18</sup>
  - ☒ Se favorece la educación multilingüe e intercultural

El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación trabajan conjuntamente, a través de un acuerdo, para promover el modelo de Escuelas Promotoras de Salud y la Red de Escuelas Promotoras de Salud. En la **Guía de Escuelas Promotoras de Salud (2023)** se han establecido estándares para España que incluyen la equidad, la inclusión, la sostenibilidad y la participación como principios transversales.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Ver apartado anterior.

La formación del profesorado es competencia de las Administraciones de las comunidades autónomas. No obstante, el MEFPD contribuye proporcionando a todo el profesorado diversas actividades formativas y materiales para educar en ciudadanía democrática, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la cultura de paz, la convivencia pacífica, la igualdad de género, la prevención de la violencia y la discriminación en todas sus manifestaciones para todos los ámbitos y materias.

Asimismo, la ya mencionada **Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y Adolescencia** señala que durante la pasada legislatura se crearon 60.000 plazas públicas y gratuitas de educación infantil de primer ciclo.

Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Área estratégica 4:

- Línea estratégica 1: Garantizar el acceso universal al primer ciclo de educación infantil - especialmente de 0-2 años- con plazas accesibles, asequibles, inclusivas y de calidad.
  - Metas 2025:

<sup>16</sup> Los docentes tienen la preparación necesaria para enseñar a todos los alumnos (no solo a los que tienen alguna discapacidad) e inculcarles conocimientos, valores y actitudes que les permitan tener éxito. Véase: [documento de política de la UNESCO: Enseñanza inclusiva: preparar a todos los docentes para enseñar a todos los alumnos, 2020](#), pág.14.

<sup>17</sup> "Esto requiere múltiples y flexibles vías de aprendizaje y maneras de emprender y reanudar el aprendizaje a todas las edades y en todos los niveles educativos; un fortalecimiento de los vínculos entre las estructuras formales y no formales; y el reconocimiento, acreditación y convalidación de los conocimientos, las aptitudes y las competencias adquiridos en la educación no formal e informal" ([Marco de Acción Educación 2030](#), párr. 23). Esto puede incluir transferencias de alumnos entre cursos e instituciones y diversas modalidades de aprendizaje (en línea, presencial, a tiempo completo, a tiempo parcial, etc.) para responder a las necesidades e intereses individuales.

<sup>18</sup> Al elaborar los planes de estudio y los métodos pedagógicos, se procura garantizar que todos los alumnos gocen de una experiencia de aprendizaje inclusiva y favorable que les brinde la oportunidad de tener éxito sea cual sea su origen.

- Tasa de escolarización a 1 año: 50%.
- Tasa de escolarización a 2 años: 75%.
- Tasa de escolarización temprana (0-3 años) del primer quintil de renta: 50%.

○ Meta 2030:

- Tasa de escolarización a 1 año (55%) y a 2 años (85%).

- Línea 3: Promover la inclusión y la equidad educativas, mejorando los procesos de inclusión e igualdad de oportunidades educativas para el alumnado educativamente vulnerable -en particular, la infancia y adolescencia gitana, de origen extranjero, con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, del sistema de protección o que habita en entornos rurales-.

○ Meta 2030:

- Reducción de la segregación escolar por motivos socioeconómicos, étnicos o de cualquier otro tipo en los centros públicos y concertados.
- Que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.

Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030):

- Eje estratégico 2: Universalización de los derechos sociales mediante el acceso y disfrute a servicios esenciales de calidad, accesibles e inclusivos:

○ Objetivo 2.1: Garantizar el acceso universal al primer ciclo de educación infantil.

- Meta 2025: ídem EEDIA.

- Meta 2030: ídem EEDIA.

○ Objetivo 2.4: Combatir la segregación escolar:

Meta 2030: reducción significativa del índice de aislamiento a nivel nacional y por comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla.

- En general, ¿qué dificultades se han encontrado a la hora de aplicar los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades en la educación? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

**Otras medidas generales pertinentes, incluida la igualdad de género**

- ☒ La legislación prevé la igualdad de género en la educación
- ☒ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar la igualdad de género

- ☐ Se eliminan todas las barreras que impiden a las niñas embarazadas y a las madres jóvenes acceder a la educación a fin de garantizar la continuidad de su enseñanza

- |                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> La planificación del sector de la educación tiene perspectiva de género                     | <input type="checkbox"/> Se ofrecen programas de reinserción para madres jóvenes                                                             |
| <input type="checkbox"/> Existen medidas de acción positiva o afirmativa                                                        | <input type="checkbox"/> Se garantiza que haya instalaciones de saneamiento seguras y adecuadas que tengan en cuenta el género <sup>20</sup> |
| <input type="checkbox"/> Se ofrecen incentivos financieros y becas                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Los planes de estudio están libres de estereotipos <sup>21</sup> y prejuicios                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los docentes reciben formación (inicial y de perfeccionamiento) sobre la igualdad de género | <input type="checkbox"/> Se garantiza la paridad de género en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM)                        |
| <input type="checkbox"/> Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización <sup>19</sup>                     | <input type="checkbox"/> Se garantiza la paridad de género en la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP)                          |
| <input type="checkbox"/> Otro:                                                                                                  |                                                                                                                                              |

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

La principal contribución del MEFPD en la promoción de la igualdad de género se realiza a través de su obra legislativa. En este sentido, en 2020 se aprueba la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre**, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta ley sirve como marco de referencia para las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas y, por lo tanto, orienta en gran medida sus acciones.

**La LOMLOE impulsa la igualdad de género a través de:**

- La adopción de un enfoque de respeto a la diversidad afectivo-sexual a través de la coeducación.
- La creación de una nueva asignatura, Valores Cívicos y Éticos, en Primaria y Secundaria, en la que se trabaja el respeto a los derechos humanos, el respeto a la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres.
- La introducción de nuevos objetivos, como en bachillerato, donde se busca “Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia”.
- La incorporación de mecanismos de evaluación del sistema educativo a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, mediante indicadores de evaluación desagregados por sexo, que permiten valorar el grado de equidad alcanzado por el sistema educativo y su evolución a lo largo de los cursos.
- Formación específica para el profesorado en materia de acoso y malos tratos en el ámbito de los centros docentes. Del mismo modo, se incluye formación específica en

<sup>19</sup> "Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them" (La estigmatización es el hecho de tratar a alguien o a algo injustamente condenándolo públicamente) (traducción libre del Cambridge Dictionary).

<sup>20</sup> Las instalaciones sanitarias que tienen en cuenta el género incluyen retretes limpios, seguros y separados, con acceso al agua y a la eliminación de desechos ([entrada del blog de la UNGEI](#), Gender-sensitive sanitation, 2018).

<sup>21</sup> "Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong" (Un estereotipo es una idea fija que la gente tiene sobre cómo es alguien o algo, especialmente una idea errónea) (traducción libre del Cambridge Dictionary).

prevención, detección y actuación frente a la violencia contra la infancia y la violencia de género.

- Inclusión de contenidos de igualdad, no discriminación y prevención de la violencia contra las mujeres, así como medidas académicas para fomentar y formar en igualdad en los Proyectos Educativos de Centro (PEC).
- Establecimiento de protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar y cualquier manifestación de violencia.
- Regulación de las funciones del Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección. El artículo 124.5 de la LOMLOE regula las funciones del coordinador o coordinadora de bienestar, siendo esta una de las figuras clave en el actual marco normativo para la prevención de todo tipo de violencia, incluida la violencia de género. En concreto, a través de esta figura se regulan los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia.

Este artículo desarrolla los requisitos y las funciones que debe desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, quien debe ser designado en todos los centros educativos, independientemente de su titularidad. Las directoras, directores o titulares de centros educativos se responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de actuación existentes, así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos.

**Otros elementos a destacar:**

- Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar

Es fundamental entender la prevención de la desigualdad de género, y también de los discursos que la fomentan, como elementos propios de la convivencia escolar. Es en este ámbito donde se desarrollan comportamientos y actitudes que pueden dar lugar a estas problemáticas. En este sentido, edificar y mantener un ambiente de convivencia satisfactorio en los centros educativos es una responsabilidad compartida y asumida por toda la comunidad educativa.

Para el cumplimiento de lo anterior, existe el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, un órgano colegiado de la Administración General del Estado presidido por la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, que reúne a todos los sectores de la comunidad educativa a nivel nacional. En su seno se han constituido, entre otros, dos grupos de trabajo:

- Grupo de Trabajo de Ciberconvivencia (en el que participan Administraciones Educativas, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), sindicatos de personal docente y no docente, representantes de asociaciones de familias y estudiantes, etc.).
- Grupo de Trabajo de Bienestar Emocional (constituido por representantes de todos los sectores que forman parte del Observatorio).
- Programa de Cooperación Territorial de Bienestar Emocional en el Ámbito Educativo. Dotado con 5 millones de euros, este programa ha sido diseñado en colaboración con la Estrategia Nacional de Salud Mental, con el objeto de ayudar a cubrir las

necesidades de atención que el alumnado pueda mostrar en los campos del bienestar emocional y salud mental desde la perspectiva de la intervención educativa.

### Actuaciones e iniciativas de Igualdad del MEFPD:

- Premios Aulas por la Igualdad: Los Premios Irene y los Premios Alianza STEAM se alternan anualmente. Los primeros reconocen a los centros que desarrollan actividades de coeducación y prevención de la violencia de género, mientras que los segundos premian a aquellos que promueven iniciativas para reducir la brecha de género en las disciplinas STEAM
- Publicaciones: La Unidad de Igualdad del MEFPD tiene una línea editorial que consta de dos colecciones.

?

- Colección Aulas por la Igualdad:

- N.º 1: Igualdad y Violencia contra las Mujeres en la Adolescencia en España. El papel de la escuela. Un estudio pionero en nuestro país, dirigido por María José Díaz Aguado.
- N.º 2: Premios Irene. En esta publicación se recogen los proyectos galardonados en estos premios.

?

- Colección Igualdad en Cifras del MEFPD.

- Desde 2019, el MEFPD publica cada 8 de marzo las principales cifras de la educación, desagregadas por sexo:



- Gestión y coordinación de la Alianza STEAM: La Alianza STEAM, con todas sus actuaciones, proyectos e iniciativas, se coordina y gestiona desde la Unidad de Igualdad del MEFPD.
- Intercambia: La Red Intercambia es un proyecto iniciado en 2005 entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a través de la Unidad de Igualdad, y el Ministerio de Igualdad, mediante el Instituto de las Mujeres. Este proyecto permite compartir programas, publicaciones y recursos sobre coeducación.
- Grupo de Trabajo: En 2019, en el seno de la Comisión General de Educación, se crea por primera vez un grupo de trabajo sobre igualdad y coeducación en el que participan todas las comunidades autónomas en un marco de cooperación territorial. Se trabaja para mantener una relación estable de colaboración con los responsables de temas de igualdad y prevención de la violencia de género en las administraciones educativas.

- Efemérides: La Unidad de Igualdad del MEFPD organiza grandes eventos de concienciación social en fechas clave para la igualdad, como el 11 de febrero, el 8 de marzo o el 25 de noviembre.
- Curso de Formación: La Unidad de Igualdad organiza anualmente un curso de formación para el personal del MEFPD, abordando temáticas como la igualdad de género en la legislación; discapacidad y género; etnia y género; género y fuerzas del estado; diversidad sexual; coeducación, entre otros.
- Elaboración continua de informes del MEFPD y contribución a las estrategias y planes estratégicos del gobierno en materia de igualdad: La Unidad de Igualdad del MEFPD es responsable de elaborar los distintos informes requeridos por la Unión Europea, el Gobierno y la AGE en materia de igualdad. Se destacan:
  - Pacto de Estado en materia de Violencia de Género: Seguimiento, actualización y renovación del Pacto de Estado.
  - Plan Estratégico para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres (PEIEMH): Elaboración, seguimiento y evaluación de los tres planes que se han desarrollado.
  - Convenio de Estambul: Seguimiento, evaluación y elaboración de informes para la visita del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO).
  - Informe de Impacto de Género de los Presupuestos Generales del Estado: Elaboración, seguimiento y evaluación.
  - Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas: Elaboración, seguimiento y evaluación.
  - Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado: Elaboración, seguimiento y evaluación.
- Curso de Formación: La Unidad de Igualdad organiza anualmente un curso de formación para el personal del MEFPD, abordando temáticas como la igualdad de género en la legislación; discapacidad y género; etnia y género; género y fuerzas del estado; diversidad sexual; coeducación, entre otros.
- Gestión de Portales Web: Desde la Unidad de Igualdad se gestionan y actualizan, de forma constante, los portales web de la propia Unidad de Igualdad, de la Alianza STEAM y de la Red Intercambia."

#### **Actuaciones e iniciativas para reducir la brecha de género STEAM del MEFPD:**

En primer lugar, durante el año 2021, el MEFPD llevó a cabo un exhaustivo estudio estadístico longitudinal, publicado en 2022, en el cual se analiza detalladamente la evolución del estudiantado español en las disciplinas STEAM en los últimos 30 años, desagregando los datos por sexo. Esta minuciosa publicación fue fundamental para identificar la enorme brecha de género que afecta a las disciplinas científico-tecnológicas y para establecer un observatorio permanente que facilite el análisis de esta situación con estadísticas actualizadas.

Como resultado de este trabajo, se llega a una importante conclusión: si las jóvenes españolas se acercan a las STEAM en la misma proporción que sus compañeros y aprovechamos la creatividad e

innovación de todos y todas, tendremos una oportunidad única para abordar las demandas del sector productivo y para empoderar, también, a las chicas de nuestro país.

Esta idea impulsó la creación de la Alianza STEAM por el talento femenino "Niñas en Pie de Ciencia", una amplia coalición público-privada integrada por más de 150 entidades, entre las que destacan algunas de las empresas tecnológicas más importantes de nuestro país, como Airbus, Microsoft o Accenture, las organizaciones de mujeres más relevantes, ministerios, administraciones educativas, medios de comunicación, entre otros. Los esfuerzos de esta alianza son globales y están dirigidos a ambos sexos, ya que se busca una representación equitativa en las disciplinas mencionadas.

La Alianza STEAM coordina sus actuaciones a través de encuentros, en los que de forma colegiada se trazan estrategias y actuaciones que contribuyan a reducir la brecha de género en las disciplinas STEAM

Desde su inicio, y como resultado de estos encuentros, la Alianza STEAM ha llevado a cabo numerosas iniciativas:

- La convocatoria de los Premios Alianza STEAM: en la que se reconocen los mejores proyectos de reducción de la brecha de género en estas disciplinas, está dirigida a centros de Educación Infantil y Primaria, de Educación Secundaria y Bachillerato, a centros que impartan Formación Profesional de grado medio, a aquellos que impartan Formación Profesional de grado superior, y a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
- Publicaciones: Estudios profundos como la 'Radiografía de la brecha de género en la formación STEAM', que incluye datos sobre la distribución por género del alumnado en bachillerato, Formación Profesional y educación universitaria; así como la publicación de los trabajos premiados en los Premios Alianza STEAM, entre otros.
- Observatorio estadístico: El MEFPD considera prioritario contar con una base de datos actualizada que permita entender y analizar la evolución de esta problemática. Para ello, se actualizan constantemente todos los datos disponibles sobre la distribución por género del estudiantado español en las diferentes etapas y ramas educativas.
- Conferencia Internacional: En el marco de la Presidencia española de la Unión Europea, la OCDE y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España aunaron esfuerzos para concienciar a nivel mundial sobre la importancia de involucrar a las mujeres en las carreras STE(A)M. El resultado de este trabajo común fue la organización de esta importante conferencia internacional centrada en el futuro de las niñas en STE(A)M, que tuvo representación de más de 30 países y de 350 participantes.
- Feria anual de la Alianza: Para conmemorar el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se celebra una feria en la que diferentes centros educativos del territorio español, de Educación Infantil y Primaria, de Secundaria y Bachillerato, y de Formación Profesional exponen sus proyectos STEAM a los visitantes.
- Banco de recursos pedagógicos: Todas las entidades que conforman la Alianza STEAM comparten sus proyectos en un banco de recursos pedagógicos al que puede acceder

toda la comunidad educativa. Actualmente, este banco pone a disposición de la ciudadanía 86 iniciativas.

- Apertura y difusión de portal web: Toda la información de la Alianza se publica en su portal web y se difunde al público en general a través del sitio del ministerio y de sus redes de comunicación.
- Realización de encuentros de la Alianza y coordinación de las estrategias y actuaciones.

Además de las actuaciones de la Alianza el MEFPD ha implementado otras intervenciones importantes:

- En primer lugar, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), contribuye a la formación del profesorado y establece unas líneas prioritarias entre las que se incluye la formación en el ámbito STEAM. Esta línea de formación comprende un enfoque orientado a promover las vocaciones científicas y tecnológicas en el alumnado, especialmente en el femenino, con el fin de contribuir tanto al aumento del interés científico en la población en general como a la reducción de la brecha de género, tan presente en este ámbito. Además de las actividades desarrolladas por el MEFPD, los convenios suscritos entre este ministerio y entidades colaboradoras permiten el desarrollo de acciones formativas que abarquen todas las líneas prioritarias establecidas, entre ellas la formación en el ámbito STEAM.

Dentro de esta iniciativa se dispone de ChicaSTEM <https://code.intef.es/chicastem/>, un espacio que pretende dar visibilidad a todas aquellas acciones que fomenten vocaciones STEM entre las niñas y mujeres. Este espacio incluye iniciativas (nacionales e internacionales), recursos e informes para dar visibilidad y respuesta a la escasez de mujeres cualificadas en este ámbito.

- En segundo lugar, teniendo en cuenta lo explicado con respecto al dispar desempeño, por género, en matemáticas, el MEFPD ha promovido el Programa de cooperación territorial de refuerzo de la competencia matemática por importe de 64.894.392,00 euros, enfocado a la mejora de la educación matemática de los jóvenes españoles. El objetivo general para 2024 es mejorar el nivel de desempeño en competencia matemática del alumnado de Educación Primaria preferentemente desde 3.º Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Ciclos Formativos de Grado Básico.

- ¿Qué dificultades se encontraron en lo que se refiere al logro de la igualdad de género en la educación y mediante ella? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.



- ¿Se ajusta la edad mínima legal para contraer matrimonio a las normas internacionales (18 años)<sup>22</sup>?

*Tenga en cuenta que el matrimonio infantil es una práctica discriminatoria, ya que a menudo las niñas pueden contraer matrimonio a una edad más temprana que los niños. El matrimonio infantil viola el derecho de los niños a la educación, puesto que es más probable que los niños casados abandonen la escuela y que aquellos que no van a la escuela contraigan matrimonio.*

☒ Sí ☐ No

- Sírvase hacer referencia a las leyes y disposiciones pertinentes e indicar cuáles son las excepciones a la edad legal para contraer matrimonio, así como la edad mínima absoluta.

**El Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil:**

**Artículo 46.**

No pueden contraer matrimonio:

- 1.º Los menores de edad no emancipados.

**Artículo 239.**

La emancipación tiene lugar:

- 1.º Por la mayor edad.  
2.º Por concesión de los que ejerzan la patria potestad.  
3.º Por concesión judicial.

**Artículo 240.**

La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos.

Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento.

**Artículo 241.**

Para que tenga lugar la emancipación por concesión de quienes ejerzan la patria potestad, se requiere que el menor tenga dieciséis años cumplidos y que la consienta. Esta emancipación se otorgará por escritura pública o por comparecencia ante el encargado del Registro Civil.

**Artículo 243.**

Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis años que, con el consentimiento de los progenitores, viviere independientemente de estos. Los progenitores podrán revocar este consentimiento.

<sup>22</sup>

Cabe señalar que, según la recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, "[...] en circunstancias excepcionales se puede permitir el matrimonio de un niño maduro y capaz menor de 18 años, siempre y cuando el niño tenga como mínimo 16 años de edad y tales decisiones las adopte un juez basándose en motivos excepcionales legítimos definidos por la legislación y en pruebas de madurez, sin dejarse influir por la cultura ni la tradición" (párr. 20).

#### **Artículo 244.**

La autoridad judicial podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de dieciséis años si estos la pidieren y previa audiencia de los progenitores:

1.º Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor.

2.º Cuando los progenitores vivieren separados.

3.º Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad.

La Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia establece, sobre el matrimonio:

Artículo 1. Objeto:

“En cualquier caso, se entenderá por violencia [...] el matrimonio forzado, el matrimonio infantil”.

Artículo 23. De la prevención:

“3. En todo caso, tendrán la consideración de actuaciones en materia de prevención las siguientes:

l) Las encaminadas a evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus estudios para asumir compromisos laborales y familiares, no acordes con su edad, con especial atención al matrimonio infantil, que afecta a las niñas en razón de sexo”.

#### **Minorías nacionales:**

*A título de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.c de la Convención y la Recomendación se establecen los derechos de las minorías nacionales.*

- |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> La legislación contempla el derecho a la educación de las minorías nacionales                        | <input checked="" type="checkbox"/> Los docentes reciben formación sobre educación intercultural                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de las minorías nacionales      | <input checked="" type="checkbox"/> Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización <sup>24</sup>                          |
| <input type="checkbox"/> La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Se favorece la educación multilingüe e intercultural                                                        |
| <input type="checkbox"/> Se garantiza legalmente a las minorías nacionales el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas | <input type="checkbox"/> Se garantiza la instrucción en la lengua materna a las minorías nacionales                                             |
| <input type="checkbox"/> Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por minorías nacionales                 | <input type="checkbox"/> Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de las minorías nacionales |
| <input type="checkbox"/> Existen medidas de acción positiva o afirmativa para las minorías nacionales                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Los planes de estudio están libres de estereotipos <sup>25</sup> y prejuicios                               |

<sup>24</sup> Véase la nota 15.

<sup>25</sup> Véase la nota 16.

☐ Se ofrecen incentivos financieros y becas a las minorías nacionales

☐ Otro<sup>23</sup>:

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Ver apartados anteriores.

La segregación escolar compromete las oportunidades educativas del alumnado más vulnerable, por lo que, como ya se ha mencionado, la principal medida que ha adoptado el Gobierno para revertir la segregación escolar ha sido la reforma de la normativa básica de educación con la aprobación de la LOMLOE. Se plantean políticas generales que garanticen la admisión, la escolarización y la inclusión efectiva de las minorías nacionales respecto a la población general y políticas complementarias explícitas, pero no exclusivas, para las minorías nacionales, de entre las que destaca la población gitana.

Asimismo, se vuelve a mencionar que los currículos de las distintas etapas incluyen el estudio y respeto de otras culturas y de minorías étnicas presentes en nuestro país, con especial mención a la cultura del pueblo gitano. El objetivo es dar a conocerla y reducir estereotipos.

Por otro lado, todas las medidas mencionadas en los apartados anteriores para asegurar la inclusión y la equidad del sistema educativo están dirigidas también a atender a las minorías nacionales. De todas ellas se resalta el Programa PROA+<sup>26</sup> con actividades orientadas, entre otras, a aumentar la participación e implicación de las familias y un acercamiento de posturas culturales y cambio de expectativas de movilidad social.

Ya se ha mencionado que es competencia de las Administraciones educativas ofrecer formación al profesorado de acuerdo a los principios de la LOE. No obstante, el MEFPD apoya con diversas actividades y materiales. En relación al pueblo gitano, en el marco del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en el que el MEFPD participa, dicho ministerio ha publicado materiales de atención educativa a niños y niñas gitanos para las etapas de Educación Primaria y de Educación Secundaria. También se ha contribuido a la formación del profesorado organizando cursos de formación y jornadas para profesorado sobre la atención educativa de niños y niñas gitanos. Además, el MEFPD ha publicado varias guías, la más reciente de 2024, para el tratamiento de la cultura gitana en el aula desde un enfoque valorizante y de educación contra el antigitanismo y alinear su estudio con los recientes marcos nacionales e internacionales en materia de inclusión y promoción del pueblo gitano.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las minorías? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

### **Pueblos indígenas:**

☐ La legislación contempla el derecho a la educación de los pueblos indígenas

☐ Se ofrecen incentivos financieros y becas a los pueblos indígenas

<sup>23</sup> Véase el [informe de la UNESCO](#) "The right to education of minorities: Overview of States' measures reported in the 10th Consultation on the 1960 Convention and Recommendation against Discrimination in Education", 2023.

<sup>26</sup> [Catalogo de Actividades Palanca PROA. Curso 2023.pdf](#)

- ☐ Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de los pueblos indígenas
- ☐ La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales
- ☐ Se garantiza legalmente a los pueblos indígenas el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas
- ☐ Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por pueblos indígenas
- ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa para los pueblos indígenas
- ☐ Otro:
- ☐ Los docentes reciben formación sobre educación intercultural
- ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización<sup>27</sup>
- ☐ Se favorece la educación multilingüe e intercultural
- ☐ Se garantiza la instrucción en la lengua materna
- ☐ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de los pueblos indígenas
- ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos<sup>28</sup> y prejuicios

No procede

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

No procede.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los pueblos indígenas? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No procede.

**Personas en movimiento (migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos) y poblaciones atrapadas<sup>29</sup>:**

- ☒ La legislación contempla su derecho a la educación
- ☒ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación
- ☒ Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias
- ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa
- ☒ Se eliminan todas las barreras administrativas para acceder a la educación
- ☐ Existen incentivos financieros y becas
- ☒ Se proporciona asistencia auxiliar
- ☒ Existen vías de aprendizaje múltiples y flexibles<sup>32</sup>
- ☒ Los planes de estudio están libres de estereotipos<sup>33</sup> y prejuicios
- ☐ Existen programas de aprendizaje acelerado
- ☐ Se imparten programas de educación no formal o alternativa

<sup>27</sup> Véase la nota 15.

<sup>28</sup> Véase la nota 16.

<sup>29</sup> “Las poblaciones atrapadas son aquellas que no tienen la posibilidad de migrar a lugares seguros y permanecen atrapadas en localidades vulnerables a los efectos de los peligros climáticos” ([Informe de la UNESCO](#) “Los efectos del desplazamiento climático sobre el derecho a la educación”, 2020, pág. 2).

<sup>32</sup> Véase la nota 13.

<sup>33</sup> Véase la nota 16.

- ☒ Existen procedimientos administrativos alternativos (pruebas de nivel, justificantes, etc.) para superar las barreras administrativas<sup>30</sup>
- ☒ Los docentes reciben formación específica para garantizar su inclusión
- ☒ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización<sup>31</sup>
- ☐ Otro:

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Ya se han mencionado las medidas introducidas por la Ley Orgánica de Educación tras la última reforma acometida con la LOMLOE. Asimismo, ver los apartados anteriores.

El reconocimiento de estudios extranjeros no universitarios contribuye al beneficio de los migrantes para que continúen sus estudios en nuestro sistema educativo o se incorporen al mercado laboral en igualdad de condiciones que los nacionales. Con este fin, y dentro del marco normativo vigente, el alumnado migrante menor de 16 años se incorpora a los niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria del sistema educativo español sin realizar trámites de homologación. Por otro lado, las personas migrantes pueden solicitar la homologación al título de Graduado en Enseñanza Secundaria, al título de Bachiller y la convalidación por primero de Bachillerato, obteniendo una credencial con el mismo valor que el título español al que homologan y que abre la oportunidad para continuar sus estudios superiores, de formación profesional o presentarse a exámenes oficiales y acceder al mercado laboral donde se exige esa titulación.

Con el fin de eliminar obstáculos en la tramitación de dichas homologaciones, a la vez que se mantiene la atención en persona, se ha avanzado en la digitalización del sistema. Por un lado, se proporciona toda la información para iniciar el trámite en la web del MEFPD. Por otro, se facilita la comunicación administración-ciudadano incluyendo la digitalización de los documentos y la credencial de homologación electrónica. Todo ello, disminuye significativamente el tiempo de tramitación y facilita el acceso.

Por otro lado, las Administraciones educativas de las comunidades autónomas deben atender a lo siguiente:

- garantizar la incorporación al sistema educativo del alumnado migrante que llega al país una vez iniciado el curso de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos
- en el caso del alumnado que presente dificultades, las Administraciones educativas deberán facilitar su integración a través de programas específicos que suplen carencias lingüísticas o desfases en sus competencias o conocimientos básicos. El desarrollo de estos programas será simultáneo a la escolarización en grupos ordinarios conforme al nivel y evolución del aprendizaje

<sup>30</sup> Aunque la falta de documentación (como documentos de identidad, certificados de nacimiento, permisos de residencia, etc.) no debería ser un obstáculo para acceder a la educación, esto no siempre es cierto. Véase la [publicación de la UNESCO](#) "Handbook on the right to education", 2018, pág. 96.

<sup>31</sup> Véase la nota 15.

- disponer las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado y garantizar una adecuada y equilibrada escolarización de todo alumnado.
- adoptar las medidas necesarias para que los progenitores o tutores del alumnado reciban el asesoramiento necesario.
- regular los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia que deben aplicar los centros.
- formar a su profesorado en la aplicación de derechos humanos en toda la práctica educativa y en la adopción de los enfoques competenciales.

En relación con las personas adultas, las Administraciones educativas deben promover programas específicos de aprendizaje de la lengua castellana y de las otras lenguas cooficiales, así como de elementos básicos de la cultura

Se menciona, además, la colaboración del MEFPD en la Comisión de Educación y Sensibilización del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Entre otros, se han desarrollado contenidos relevantes como:

- El abordaje intercultural en el marco de la educación inclusiva
- Necesidades en materia educativa expresadas por las familias y asociaciones de inmigrantes a partir de encuentros con entidades
- Propuestas transversales para una educación inclusiva para el alumnado inmigrante en el nuevo modelo curricular
- El nuevo modelo de formación profesional y la inclusión del alumnado inmigrante

Asimismo, también se ha mencionado que el MEFPD contribuye con formación del profesorado y materiales para abordar la educación multicultural, el respeto por la diversidad y su valorización.

- ¿Se han adoptado medidas específicas para los desplazados climáticos?

☐ Sí ☐ No

- Explique.

- ¿Con qué dificultades se han tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

#### **Personas con discapacidad:**

- |                                                                                                                    |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> La legislación contempla su derecho a la educación                             | <input checked="" type="checkbox"/> Los docentes de las escuelas ordinarias reciben formación específica sobre discapacidad |
| <input checked="" type="checkbox"/> Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación |                                                                                                                             |

- |                                                                                                                    |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias                                      | <input type="checkbox"/> Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización <sup>34</sup>   |
| <input type="checkbox"/> Las escuelas especiales se utilizan como centros de recursos para las escuelas inclusivas | <input checked="" type="checkbox"/> Se proporciona asistencia auxiliar                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Existen medidas de acción positiva o afirmativa                                | <input checked="" type="checkbox"/> Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje |
| <input checked="" type="checkbox"/> Existen incentivos financieros y becas                                         | <input type="checkbox"/> Los planes de estudio están libres de estereotipos <sup>35</sup> y prejuicios        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otro:                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Se adaptan las infraestructuras educativas y el material didáctico        |

Es una tendencia que las escuelas especiales se utilicen como centros de recursos para las escuelas inclusivas.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Ver apartados anteriores.

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, entre los principios, se inspira en el principio de equidad, que, de acuerdo al artículo 1 b) de la LOE se define como

*b) la equidad que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por España .*

En lo que respecta a la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales, ésta se regirá por los principios de normalización e inclusión y sólo se llevará a cabo en centros de educación especial cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.

Son las Administraciones educativas de las comunidades autónomas las responsables de regular la identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado y deben velar para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada uno. La valoración debe realizarse lo más tempranamente posible, por profesionales especialistas, y en el proceso de la toma de decisión, los padres, madres o tutores legales del alumnado deben ser preceptivamente oídos e informados. Siempre se tendrá en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo.

Por otro lado, al finalizar cada curso se evaluará el grado de consecución de los objetivos establecidos de manera individual para cada alumno con el fin de proporcionar la orientación adecuada y modificar la atención educativa prevista, así como el régimen de escolarización, que tenderá a lograr la continuidad, la progresión o la permanencia del alumnado en el más inclusivo.

<sup>34</sup> Véase la nota 15.

<sup>35</sup> Véase la nota 16.

Las Administraciones educativas también son responsables de garantizar que los centros cuentan con los recursos necesarios y las medidas de accesibilidad establecidas para proporcionar una atención inclusiva de modo que las necesidades de personas con discapacidad no se conviertan en factor de discriminación.

De igual modo, los planes educativos específicos diseñados por los docentes para la consecución de objetivos concretos del currículo promoverán los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, tanto en formatos y contenidos como en herramientas y entornos virtuales de aprendizaje.

Se están desarrollando nuevos programas para la mejora de la educación inclusiva en los centros educativos.

Además, la **Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030** incluye las siguientes medidas relacionadas con la educación inclusiva de las personas con discapacidad:

- Desarrollo de la **Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE)** para la elaboración de un plan estatal de educación inclusiva que garantice el derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad, basado en su presencia, progreso, participación y convivencia en la comunidad educativa.
- Desarrollo de un programa de cooperación territorial con las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas sobre educación inclusiva para el alumnado con discapacidad, con la provisión de recursos adecuados que permitan a estos estudiantes ejercer su derecho a la educación y se promuevan contextos educativos inclusivos para todos los alumnos.
- Apoyo para la aplicación del **Artículo 28.10 de la Ley Orgánica de Educación (LOE)** mediante directrices que aseguren la promoción y obtención de una titulación para las personas con discapacidad.
- Dotación de apoyos y recursos tecnológicos en todas las etapas educativas (obligatorias o no), tanto en la modalidad presencial como a distancia, así como la garantía de la accesibilidad universal (física, sensorial, comunicativa y cognitiva) en los centros educativos de los distintos niveles. Esto incluye también a los docentes con discapacidad.
- Promoción de la formación inicial y continua en todos los niveles educativos para docentes, orientadores e inspectores, basada en un enfoque de derechos. Esta formación estará orientada a la atención y adaptación a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad, así como a los conceptos de educación inclusiva y diseño universal de aprendizaje. Además, incluirá competencias digitales relacionadas con el diseño universal y la accesibilidad, tanto en el uso de apoyos tecnológicos como en el desarrollo de materiales, la adopción de metodologías docentes inclusivas y la incorporación de criterios y procedimientos de evaluación a distancia.
- Establecimiento y desarrollo de directrices unificadas para garantizar la formación profesional de las personas con discapacidad, con medidas de apoyo necesarias, recursos y adaptaciones, y la conexión de esta formación con opciones reales de empleo. Esto incluye, entre otros aspectos, la garantía de prácticas laborales en entornos de trabajo inclusivos, abiertos y accesibles.
- Apoyo y promoción de acciones de sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa para fomentar el conocimiento de la discapacidad desde el enfoque de derechos de la Convención y promover una cultura de la diversidad como un factor de enriquecimiento social y humano.
- Garantizar mecanismos normativos que aseguren la permanencia, participación y avance de las personas con discapacidad en la educación superior.



- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

La falta de coordinación entre las comunidades autónomas o regiones, que son las que tienen competencia en materia de educación.

### **Educandos de familias pobres:**

- |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Existen incentivos financieros y becas para la escolarización                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización <sup>36</sup> |
| <input checked="" type="checkbox"/> El transporte, las comidas y el material educativo están subvencionados o son gratuitos incluso tras finalizar la escolaridad obligatoria | <input checked="" type="checkbox"/> Los planes de estudio están libres de estereotipos <sup>37</sup> y prejuicios      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Existen medidas de acción positiva o afirmativa                                                                                           |                                                                                                                        |

☐ Otro:

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

La formación del profesorado es competencia de las Administraciones de las comunidades autónomas. No obstante, tal y como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el MEFPD contribuye con una oferta de actividades formativas y materiales.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los educandos de familias pobres? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Se están desarrollando nuevos programas para reducir el abandono educativo temprano y la mejora de los resultados educativos.

## **2. Progresos realizados en la aplicación del derecho a la educación en todos los niveles y formas de educación**

### **2.1 Atención y educación de la primera infancia**

*A fines de referencia, la atención y educación de la primera infancia (AEPI) no se menciona explícitamente en la Convención o la Recomendación. Sin embargo, a lo largo de los años, la comunidad internacional ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la AEPI. El Comité de los Derechos del Niño reconoció inicialmente que “el derecho a la educación durante la primera infancia comienza en el nacimiento” (observación general núm. 7), y esto se estableció de forma más explícita en el Marco*

<sup>36</sup> Véase la nota 15.

<sup>37</sup> Véase la nota 16.

de Acción y Cooperación de Moscú de 2010<sup>38</sup> y, más recientemente, en la Declaración de Taskent y Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia<sup>39</sup>. En el contexto actual de la agenda Educación 2030, los Estados se comprometieron, en virtud de la meta 4.2, a impartir “al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria”.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar el acceso a una AEPI de calidad (*marque todos los puntos que correspondan*).

☒ Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son gratuitos

☒ Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son asequibles

☒ Los servicios de AEPI son accesibles sin discriminación alguna

☒ Los servicios de AEPI respetan las necesidades del niño en materia de desarrollo cognitivo y social temprano, aprendizaje fundacional, cuidado sensible, nutrición, salud, seguridad, protección y juego

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas.

La educación infantil se divide en dos ciclos, el primero comprende desde los 0 a 2 años y el segundo de 3 a 6 años de edad. Ambos son voluntarios y el segundo es gratuito y prácticamente universal.

La principal medida adoptada ha sido la modificación del marco normativo, así como el impulso de la extensión del Primer Ciclo de Educación Infantil

En 2020 se realizó una modificación de la *Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)*, a través de la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE)**.

La **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación** establece en el *artículo 12* que la educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad, tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia.

La Educación Infantil se ordena en dos ciclos. Ambos ciclos responden a una intencionalidad educativa, por lo que los centros deben contar desde el primer ciclo con una propuesta pedagógica específica:

• **Primer ciclo (0-2 años de edad)**

La LOE establece en el *Artículo 15. Oferta de plazas y gratuidad*, que las Administraciones públicas incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años. Asimismo, coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro.

<sup>38</sup> En el que se afirma que la AEPI forma parte del derecho a la educación y constituye el pilar fundamental del desarrollo humano holístico.

<sup>39</sup> Mediante la cual los Estados se comprometen a mejorar los marcos políticos y jurídicos para garantizar que el derecho a la educación incluya la AEPI.

Asimismo, para la extensión del primer ciclo de educación infantil se dispone se avance hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad y que garantice su carácter educativo. En su progresiva implantación señala se tenderá a la extensión de su gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización (*Disposición adicional tercera LOMLOE*)

Este ciclo en algunas Comunidades Autónomas es gratuito en los centros públicos.

Asimismo, tal y como se ha mencionado anteriormente, se está desarrollando un programa de Impulso de la Escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil (prioritariamente para niñas y niños entre 1 y 2 años). Es por ello que se ha producido un incremento importante de las tasas netas de escolarización del primer ciclo de Educación Infantil entre el 41,3% del curso 2019-2020 y el 48,2% del curso 2023-2024, según los datos provisionales de dicho curso.

#### • Segundo ciclo (3-6 años de edad)

Este ciclo educativo es voluntario y gratuito, tal y como dispone la LOE en su *Artículo 15*, y establece que, a fin de atender las demandas de las familias, las Administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con centros privados, en el contexto de su programación educativa. En el segundo ciclo de Educación Infantil la escolarización es prácticamente plena, situándose en los últimos años en torno al 98% (97.8% en 2023-2024).

El *artículo 14* de la LOE, señala que, en ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento del entorno, de los seres vivos que en él conviven y de las características físicas y sociales del medio en el que viven. También se incluirán la educación en valores, la educación para el consumo responsable y sostenible y la promoción y educación para la salud. Además, se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada e igualitaria y adquieran autonomía personal.

- Carácter educativo de esta etapa a través del establecimiento de un currículo

Se ha dotado de carácter educativo a esta etapa a través del currículo establecido en el [Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil](#). A partir de estas enseñanzas mínimas, las administraciones educativas de las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, han desarrollado el currículo de la Educación Infantil.

- Impulso de la extensión del Primer Ciclo de Educación Infantil

Para contribuir a la financiación de la extensión del Primer Ciclo de Educación Infantil, desde 2021 se ha realizado un importante esfuerzo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de un Programa de cooperación territorial con las comunidades autónomas para la creación de al menos 60.000 plazas de titularidad pública que finaliza en 2025. [Programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de educación infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años](#)

A través de estas reformas, se pretende mejorar la extensión y calidad de la etapa.

Asimismo, la **Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y Adolescencia** señala que durante la pasada legislatura se crearon 60.000 plazas públicas y gratuitas de educación infantil de primer ciclo.

Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Área estratégica 4:

- Línea estratégica 1: Garantizar el acceso universal al primer ciclo de educación infantil - especialmente de 0-2 años- con plazas accesibles, asequibles, inclusivas y de calidad.
  - Metas 2025:
    - Tasa de escolarización a 1 año: 50%.
    - Tasa de escolarización a 2 años: 75%.
    - Tasa de escolarización temprana (0-3 años) del primer quintil de renta: 50%.
  - Meta 2030:
    - Tasa de escolarización a 1 año (55%) y a 2 años (85%).
- Línea 3: Promover la inclusión y la equidad educativas, mejorando los procesos de inclusión e igualdad de oportunidades educativas para el alumnado educativamente vulnerable -en particular, la infancia y adolescencia gitana, de origen extranjero, con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, del sistema de protección o que habita en entornos rurales-.
  - Meta 2030:
    - Reducción de la segregación escolar por motivos socioeconómicos, étnicos o de cualquier otro tipo en los centros públicos y concertados.
    - Que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.

**Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030):**

- Eje estratégico 2: Universalización de los derechos sociales mediante el acceso y disfrute a servicios esenciales de calidad, accesibles e inclusivos:
  - Objetivo 2.1: Garantizar el acceso universal al primer ciclo de educación infantil.
    - Meta 2025: ídem EEDIA.
    - Meta 2030: ídem EEDIA.
  - Objetivo 2.4: Combatir la segregación escolar:

Meta 2030: reducción significativa del índice de aislamiento a nivel nacional y por comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla.

- ¿Existe una enseñanza preprimaria gratuita y obligatoria?

- ☐ La educación preprimaria es obligatoria.

Indique la edad de matriculación y la duración.

- ☒ La educación preprimaria **no** es obligatoria

- ☒ La educación preprimaria es gratuita para todos.

- Indique la duración y especifique en qué medida es gratuita.

El segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años) es gratuito.

En el primer ciclo (0-2), la gratuidad es una tendencia aún no generalizada. Se va a poner en marcha un programa de gratuidad para el alumnado de familias por debajo del umbral de pobreza.

- ☐ La educación preprimaria **no** es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

El apartado anterior recoge la modificación legislativa realizada y las medidas y políticas impulsadas.

Tal y como se ha señalado en apartados anteriores, el segundo Ciclo de Educación Infantil es gratuito y para el primer Ciclo se ha impulsado la creación de plazas públicas a través de un programa de cooperación territorial con las Administraciones educativas de las comunidades autónomas.

La implantación de las diferentes etapas educativas corresponde a las Administraciones educativas de las comunidades autónomas que disponen de los datos sobre los costos directos e indirectos

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer realidad la atención y educación de la primera infancia y la educación preprimaria?

- |                                                           |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Acceso limitado                  | <input type="checkbox"/> Resultados del aprendizaje mediocres                               |
| <input type="checkbox"/> Problemas de equidad e inclusión | <input type="checkbox"/> Escaso número de educadores que han recibido formación profesional |
| <input type="checkbox"/> Programas de baja calidad        | <input type="checkbox"/> Falta de apoyo a las familias                                      |
| <input type="checkbox"/> Otro:                            |                                                                                             |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

## 2.2 Educación primaria y secundaria

*A título de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza primaria y secundaria universal. En el contexto de la agenda Educación 2030, los Estados deben velar por que todos reciban, en virtud de la meta 4.1 de los ODS, “12 años de enseñanza primaria y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los cuales no menos de nueve deberán ser obligatorios”.*

### Educación primaria

- Indique la edad de matriculación y la duración de la educación primaria.

La universalidad, obligatoriedad y gratuidad de la Educación Básica (6-16 años) está garantizada en el Artículo 27 de la Constitución española (1978) y se ha recogido en todas las leyes orgánicas de educación publicadas desde entonces.

La [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) dispone:

*Artículo 16. Principios generales.*

*1. La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.*

- ¿Es obligatoria y gratuita la educación primaria?

☒ La educación primaria es obligatoria

☐ La educación primaria **no** es obligatoria

☒ La educación primaria es gratuita

☐ La educación primaria **no** es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas académicas y de matrícula) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Además de lo que señala la LOE en el apartado anterior, se ha establecido el [Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria](#). A partir de estas enseñanzas mínimas, las administraciones educativas de las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, han desarrollado el currículo de la Educación Primaria.

La implantación de las diferentes etapas educativas corresponde a las Administraciones educativas de las comunidades autónomas que disponen de los datos sobre los costos directos e indirecto

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación primaria?

☐ Acceso limitado

☐ Resultados de aprendizaje mediocres en:

☐ Problemas de equidad e inclusión

Alfabetización básica

- ☐ Altas tasas de abandono escolar
- ☐ Programas de baja calidad
- ☐ Otro:

Conocimientos aritméticos  
Aprendizaje socioemocional  
Otro

- ☐ Disparidad en los resultados del aprendizaje
- ☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

### **Educación secundaria**

*En esta parte, proporcione información sobre la generalización y la accesibilidad para todos de la enseñanza secundaria, comprendida la enseñanza y formación secundaria técnica y profesional.*

- Indique la edad de matriculación y la duración del primer ciclo de educación secundaria.

La **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación** dispone:

#### **- Artículo 3. Las enseñanzas**

3. La educación primaria, la educación secundaria obligatoria y los ciclos formativos de grado básico constituyen la educación básica.

4. La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y educación secundaria postobligatoria. Constituyen la educación secundaria postobligatoria el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas artísticas profesionales tanto de música y de danza como de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio.

#### **- Artículo 4. La enseñanza básica.**

2. La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los alumnos y alumnas tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso, en las condiciones establecidas en la presente Ley.

#### **- Artículo 22. Principios generales.**

1. La etapa de educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos, que se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad.

- Artículo 24. Organización de los cursos primero a tercero de educación secundaria obligatoria.

- Artículo 25. Organización del cuarto curso de educación secundaria obligatoria.

4. Este cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral.

**- Artículo 28. Evaluación y promoción.**

9. Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna de la opción más adecuada para continuar su formación, que podrá incluir la incorporación a un Programa de diversificación curricular o a un ciclo formativo de grado básico.

**- Artículo 30. Ciclos formativos de grado básico.**

2. Los ciclos formativos de grado básico facilitarán la adquisición de las competencias de educación secundaria obligatoria a través de enseñanzas organizadas en los siguientes ámbitos (...) Asimismo, se podrán incluir otras enseñanzas que contribuyan al desarrollo de las competencias.

**- Artículo 32. Principios generales.**

3. El bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, se organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo.

El Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, fijará las condiciones en las que el alumnado pueda realizar el bachillerato en tres cursos, en régimen ordinario, siempre que sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo aconsejen. En este caso se contemplará la posibilidad de que el alumnado curse simultáneamente materias de ambos cursos de bachillerato.

- Indique la edad de matriculación y la duración del segundo ciclo de educación secundaria.

Se indica en el apartado anterior

- ¿Son obligatorios y gratuitos el primer y segundo ciclo de secundaria?

☒ El primer ciclo de educación secundaria es obligatorio

☐ El primer ciclo de educación secundaria **no** es obligatorio

☒ El primer ciclo de educación secundaria es gratuito

☐ El primer ciclo de educación secundaria **no** es gratuito

☐ El segundo ciclo de educación secundaria es obligatorio

☒ El segundo ciclo de educación secundaria **no** es obligatorio

☒ El segundo ciclo de educación secundaria es gratuito

☐ El segundo ciclo de educación secundaria **no** es gratuito

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen,



material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Además de lo que señala la LOE en el apartado anterior, se ha establecido el [Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria](#) y [Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato](#). A partir de estas enseñanzas mínimas, las administraciones educativas de las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, han desarrollado el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

La implantación de las diferentes etapas educativas corresponde a las Administraciones educativas de las comunidades autónomas que disponen de los datos sobre los costos directos e indirectos.

- Indique si la edad mínima legal para trabajar coincide con la edad de finalización de la educación obligatoria.

*A fines de referencia, las leyes laborales y las leyes relativas a la educación obligatoria son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Si la edad mínima para trabajar es inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria, los niños corren el riesgo de abandonar la escuela para trabajar y, por tanto, de no completar la educación obligatoria. Por otra parte, si la edad de finalización de la educación obligatoria es inferior a la edad mínima para trabajar, una vez que los niños terminan la educación obligatoria se abre la puerta a la explotación infantil y a la violación de las leyes laborales.*

Sí o No o

- Mencione las leyes y disposiciones pertinentes e indique cómo se aplican esas disposiciones.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación secundaria?

- |                                                                     |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Acceso limitado                            | <input type="checkbox"/> Resultados del aprendizaje mediocres                             |
| <input type="checkbox"/> Problemas de equidad e inclusión           | <input type="checkbox"/> Poca preparación de los graduados de primaria                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Altas tasas de abandono escolar | <input type="checkbox"/> Escaso número de docentes que han recibido formación profesional |
| <input type="checkbox"/> Programas de baja calidad                  |                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Otro:                                      |                                                                                           |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

En la última década ha habido una tendencia descendente del abandono, con una reducción de 9,8 p.p. desde 2013 hasta 2023, reduciéndose en prácticamente a mitad el peso del colectivo de abandono (41,7%).

## 2.3 Educación superior

*A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza superior. Garantizar la enseñanza superior es esencial para lograr las metas*

4.3<sup>40</sup> y 4.4<sup>41</sup> del ODS 4. En el artículo 4 de la Convención se exige a los Estados “hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior”. En el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) se añade que esto debe perseguirse “por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. La enseñanza superior incluye la enseñanza y formación técnica y profesional.

- Indique los esfuerzos que se han realizado para garantizar que la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional, sea gratuita y accesible a todos por igual, sobre la base de la capacidad de cada uno (*marque todos los puntos que correspondan*).

☐ La educación superior es gratuita

☒ La educación superior es accesible sobre la base de la capacidad de cada uno (evaluada en función de las cualificaciones y la experiencia pertinentes)

☒ La educación superior se hace accesible concediendo incentivos financieros y becas

☒ La educación superior se hace accesible aplicando medidas de acción positiva o afirmativa

☒ La educación superior se hace accesible a través de un sistema de transferencia de créditos entre Estados

☒ La educación superior ofrece vías de aprendizaje múltiples y flexibles (inscripción y reinscripción flexibles, y reconocimiento, validación y acreditación de los conocimientos y competencias adquiridos a través de la educación no formal e informal)

☐ Otro:

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material universitario, transporte y alojamiento). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

La igualdad de trato y la equidad son una constante transversal en el ordenamiento educativo español, que se incluye entre los principios y fines que inspiran su sistema educativo:

**Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.**

**-Preámbulo.**

Por otro lado, la participación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria se erige como un componente definitorio de las universidades públicas. De esta forma, se apuesta por el desarrollo de procesos participativos, consultas y otros mecanismos de participación del conjunto de la comunidad universitaria asegurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Además, entre otros aspectos, se aumenta la representación mínima del estudiantado en diversos órganos de gobierno de la universidad, y se mandata la creación de un Consejo de Estudiantes en cada Universidad.

**- Artículo 32. Becas y ayudas al estudio.**

1. Se garantizará la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad y en la continuidad en las enseñanzas universitarias del estudiantado, con independencia de la capacidad económica de

<sup>40</sup> En la que se insta a los Estados a “asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.

<sup>41</sup> En la que se recomienda “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.

las personas o familias y de su lugar de residencia. A tal fin, se reconoce el derecho subjetivo del estudiantado universitario a acceder a becas y ayudas al estudio, siempre que cumpla con los requisitos recogidos en las normas reguladoras de las mismas, y de conformidad con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación.

2. El Estado establecerá, con cargo a sus presupuestos generales y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, un sistema general de becas y ayudas al estudio.

Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, podrán ofertar y regular un sistema propio de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos. Asimismo, las universidades, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer su propio sistema de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos.

3. El Gobierno regulará de forma básica con carácter de mínimos las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio a las que se refiere el apartado anterior, las condiciones económicas y académicas que hayan de reunir los beneficiarios, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación, reintegro y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, preservando las competencias de las Comunidades Autónomas que, con cargo a sus presupuestos, regulen y gestionen un sistema de becas y ayudas al estudio.

Para asegurar la eficacia del sistema y una gestión descentralizada, se establecerán los oportunos mecanismos de información, coordinación y cooperación entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

4. La concesión de las becas y ayudas al estudio contempladas en los apartados 2 y 3 responderá prioritaria y fundamentalmente a criterios socioeconómicos, sin perjuicio de los criterios académicos y de otros criterios que, de conformidad con los principios de igualdad e inclusión, puedan, en su caso, establecer las bases reguladoras atendiendo a la discapacidad y sus necesidades de apoyo, al origen nacional y étnico, a las circunstancias sociales, cargas familiares, situaciones de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, así como otras características específicas del estudiantado.

En particular, se tendrán en cuenta la distancia al territorio peninsular y la insularidad y la necesidad de traslado entre las distintas islas y entre éstas y la península con el fin de favorecer la movilidad y el ejercicio del derecho de acceso y continuidad del estudiantado en las enseñanzas universitarias en condiciones de igualdad.

5. Con independencia del sistema general de becas a que se refieren los párrafos anteriores, las Comunidades Autónomas podrán ofertar becas y ayudas para el fomento del estudio con cargo a sus fondos propios, conforme a lo establecido en sus correspondientes Estatutos de Autonomía.

6. Para garantizar el acceso y la permanencia en los estudios universitarios, las universidades públicas podrán establecer, con cargo a sus propios presupuestos, modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos y derechos por prestación de servicios académicos que, en cualquier caso, tomarán en consideración la diversidad del núcleo familiar atendiendo a criterios socioeconómicos. El estudiantado con discapacidad y las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer tendrán derecho a una bonificación total por los servicios académicos universitarios liquidados en la matrícula en los términos establecidos en la normativa específica y mediante acreditación formal.

#### **-Artículo 37. Equidad y no discriminación.**

2. Las universidades favorecerán que las estructuras curriculares de las enseñanzas universitarias resulten inclusivas y accesibles. En particular, adoptarán medidas de acción positiva para que el estudiantado con discapacidad pueda disfrutar de una educación universitaria inclusiva, accesible y adaptable, en igualdad con el resto del estudiantado, realizando ajustes razonables, tanto

curriculares como metodológicos, a los materiales didácticos, a los métodos de enseñanza y al sistema de evaluación.

Las universidades facilitarán a las personas usuarias de las lenguas de signos su utilización cuando se precise.

Las universidades promoverán el acceso a estudios universitarios de las personas con discapacidad intelectual y por otras razones de discapacidad mediante el fomento de estudios propios adaptados a sus capacidades.

**-Artículo 10. Convalidación o adaptación de estudios, homologación y declaración de equivalencia de títulos extranjeros, validación de experiencia y reconocimiento de créditos.**

Corresponde al Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regular:

a) Los criterios generales a los que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros. Este procedimiento deberá estructurarse partiendo de los principios que sustenten el Espacio Europeo de Educación Superior, en cuanto al mutuo reconocimiento de títulos académicos de los países que lo han implementado, así como de acuerdo con el Convenio sobre reconocimiento de cualificaciones relativas a la educación superior en la Región Europea (número 165 del Consejo de Europa), hecho en Lisboa el 11 de abril de 1997.

b) Las condiciones de homologación de títulos oficiales extranjeros de educación superior con títulos universitarios oficiales españoles.

c) Las condiciones para la declaración de equivalencia de un título oficial extranjero de educación superior en relación con el nivel académico universitario oficial de Grado o de Máster Universitario. Los títulos de Grado expedidos por universidades en los Estados miembros de la Unión Europea serán equivalentes, a todos los efectos, a aquellos expedidos por universidades españolas.

d) Las condiciones para el reconocimiento académico de la experiencia laboral o profesional, así como la formación a lo largo de la vida.

e) El régimen de convalidaciones y de reconocimiento de créditos entre las enseñanzas oficiales universitarias y las otras enseñanzas que constituyen la educación superior.

**- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación superior?**

☐ Acceso limitado

☐ Problemas de equidad e inclusión

☐ Programas de baja calidad

☐ Resultados del aprendizaje mediocres

☐ Otro:

☐ Escaso número de profesores que han recibido formación profesional

☐ Falta de mecanismos para garantizar una transición fluida de la educación secundaria a la superior

**- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.**

## **2.4 Educación de adultos y aprendizaje alternativo**

*A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.c de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza de adultos y el aprendizaje alternativo. Mientras que el ODS 4 consiste en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en la meta 4.6 se hace un llamamiento específico a los Estados a “asegurar*

*que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”. Además, en el marco de la meta 4.4, se insta a los Estados a “aumentar y diversificar las oportunidades de aprendizaje, empleando una amplia gama de modalidades de educación y formación, de tal forma que todos los jóvenes y adultos, en especial las niñas y las mujeres, puedan adquirir conocimientos, aptitudes y competencias pertinentes para el trabajo decente y la vida”.*

- Indique las medidas que se han adoptado para establecer un sistema de educación permanente y ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje y formación (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☐ Ofrecer educación para las personas que no hayan cursado o terminado el ciclo completo de enseñanza primaria
- ☐ Ofrecer programas de alfabetización
- ☐ Ofrecer formación continua (como programas de formación para adquirir conocimientos, aptitudes, capacidades o competencias para el desarrollo personal y profesional)
- ☐ Ofrecer oportunidades de aprendizaje gratuitas
- ☐ Ofrecer formación profesional, incluidos programas de reconversión y perfeccionamiento profesionales
- ☐ Reconocer, validar y certificar el aprendizaje no formal e informal
- ☐ Ofrecer orientación profesional y asesoramiento gratuitos
- ☐ Otorgar derechos en materia de aprendizaje permanente, incluidas cuentas de aprendizaje, vales, etc.
- ☐ Otro:

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivos el aprendizaje y la educación de adultos?

- |                                                           |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Acceso limitado                  | <input type="checkbox"/> Falta de financiación                                              |
| <input type="checkbox"/> Problemas de equidad e inclusión | <input type="checkbox"/> Resultados del aprendizaje mediocres                               |
| <input type="checkbox"/> Programas de baja calidad        | <input type="checkbox"/> Escaso número de educadores que han recibido formación profesional |
| <input type="checkbox"/> Otro:                            |                                                                                             |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

### 3. Educación de calidad y entorno de aprendizaje

*A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2, 4.b y 5.b de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a una educación de calidad. La educación de calidad es fundamental para alcanzar todas las metas del ODS 4. Esto también se destaca particularmente en la meta 4.a de los ODS, en la que se recomienda a los Estados “construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.*

#### 3.1 Medidas generales:

- Indique si el marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros públicos de enseñanza en lo que se refiere a los aspectos siguientes:

- ☐ Control e inspecciones estatales
- ☒ Salud y saneamiento
- ☒ Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)
- ☒ Infraestructura
- ☒ Planes de estudio
- ☒ Número de alumnos por docente
- ☐ Pago de matrícula (si procede)
- ☐ Otro:

- **Artículo 2.2. de la LOE.**

Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, humanos y materiales, las condiciones ambientales y de salud del centro escolar y su entorno, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.

- La competencia en materia de inspección educativa no es de la Administración General del Estado. Corresponde a las Administraciones educativas de las comunidades autónomas.

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

*Puede incluir información sobre políticas, protocolos o códigos de conducta.*

Existen protocolos en todas las Administraciones educativas de las comunidades autónomas. Además, la **Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia** frente a la violencia establece lo siguiente:

**Artículo 5. Formación:**

“2. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar que el personal docente y educador recibe formación específica en materia de educación inclusiva”.

**Artículo 18. Deberes de información de los centros educativos y establecimientos residenciales:**

1. “Todos los centros educativos al inicio de cada curso escolar, así como todos los establecimientos en los que habitualmente residan personas menores de edad, en el momento de su ingreso, facilitarán a los niños, niñas y adolescentes toda la información, que, en todo caso, deberá estar disponible en formatos accesibles, referente a los procedimientos de comunicación de situaciones de violencia regulados por las administraciones públicas y aplicados en el centro o establecimiento, así como de las personas responsables en este ámbito”.

**Artículo 20. Protección y seguridad:**

1. “Los centros educativos y de ocio y tiempo libre, así como los establecimientos en los que habitualmente residan personas menores de edad adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de los niños, niñas y adolescentes que comuniquen una situación de violencia”.

**Artículo 34. Protocolos de actuación:**

“1. Las administraciones educativas regularán los protocolos de actuación contra el abuso y el maltrato, el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio y autolesión, así como cualquier otra manifestación de violencia comprendida en el ámbito de aplicación de esta ley. Para la redacción de estos protocolos se contará con la participación de niños, niñas y adolescentes, otras administraciones públicas, instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención, detección precoz, protección y reparación de la violencia sobre niños, niñas y adolescentes.

Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros educativos, independientemente de su titularidad y evaluarse periódicamente con el fin de valorar su eficacia. Deberán iniciarse cuando el personal docente o educador de los centros educativos, padres o madres del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa, detecten indicios de violencia o por la mera comunicación de los hechos por parte de los niños, niñas o adolescentes”.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva una educación de calidad?

- |                                                                                  |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Entornos de aprendizaje poco estimulantes o inadecuados | <input type="checkbox"/> Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico |
| <input checked="" type="checkbox"/> Violencia en las escuelas                    | <input type="checkbox"/> Apoyo insuficiente de los padres a la educación                     |
| <input type="checkbox"/> Costo de la educación                                   | <input type="checkbox"/> Larga distancia entre el hogar y la escuela                         |
| <input type="checkbox"/> Conflictos o crisis                                     |                                                                                              |

☐ Otro:

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Violencia en las escuelas:

**-Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia**

**- Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia** (Agenda 2030)

- Legislación Relativa a Violencia Frente A Los Niños, Niñas Y Adolescente (documento del Ministerio de Sanidad con toda la legislación al respecto desde el año 2009)

### 3.2 Personal de educación

*A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.d de la Convención y la Recomendación se hace referencia al personal de educación. Este aspecto corresponde a la meta 4.c de los ODS, que está totalmente dedicada a la profesión docente, ya que pide a los Estados que “aumenten considerablemente la oferta de docentes calificados”.*

- Indique las medidas que se han adoptado para mejorar las condiciones de enseñanza y de trabajo del personal de educación, especialmente del personal docente de todos los niveles, y en relación con la formación para la profesión docente (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☒ La formación de docentes se imparte sin discriminación
- ☒ Los salarios medios de los docentes son competitivos o al menos comparables a los de otras profesiones que requieren cualificaciones similares o equivalentes (en todos los niveles)
- ☒ Se ofrece formación inicial y desarrollo profesional continuo
- ☒ Se exigen requisitos y cualificaciones mínimos para la profesión docente
- ☒ Se han adoptado medidas para mejorar el prestigio social y el atractivo de la profesión docente
- ☐ Se han adoptado medidas para promover la diversidad entre el personal docente, incluida la corrección de los desequilibrios de género en los distintos niveles de educación
- ☐ Se han establecido sistemas de supervisión del desempeño
- ☒ Se han adoptado medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en la educación

☐ Otro:

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.



- ¿Con qué dificultades ha tropezado el personal docente?

- |                                                                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Escasez de personal docente                                  | <input type="checkbox"/> Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico |
| <input type="checkbox"/> Falta de personal docente cualificado, capacitado y motivado | <input type="checkbox"/> Elevado número de alumnos por docente                               |
| <input type="checkbox"/> Falta de centros de formación                                |                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Otro:                                                        |                                                                                              |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

### 3.3 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

*A fines de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación se hace referencia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este aspecto se abarca en la meta 4.7<sup>42</sup> de los ODS. Tenga en cuenta que esta sección contribuye al seguimiento general del artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación y que la consulta futura dedicada a la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) // Recomendación sobre [...] (2023) se utilizará específicamente para el seguimiento del indicador 4.7.1 del ODS 4.*

- Indique las iniciativas nacionales que se han emprendido para hacer que la educación tienda al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y reforzar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☒ El plan de estudio incluye la educación en materia de derechos humanos
- ☒ Se organizan actividades educativas o extracurriculares relacionadas con la educación en materia de derechos humanos
- ☐ Otro:

Las actividades educativas extracurriculares se desarrollan por iniciativa de los centros educativos.

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

**Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.** (2022). (Artículo 7. Prevención y sensibilización en el ámbito educativo).

<sup>42</sup> En la que se insta a los Estados a “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.

### 3.4 Agentes no estatales en la educación

A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2.c y 5.1.b de la Convención y la Recomendación se establece la impartición de educación no estatal<sup>43</sup>.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación no estatal de calidad (marque todos los puntos que correspondan).

☒ Las disposiciones jurídicas que prohíben la discriminación por los motivos mencionados en la Convención y la Recomendación<sup>44</sup> se aplican explícitamente a las instituciones educativas no estatales. Especifique.

☒ Las políticas pretenden garantizar que el desarrollo de la educación no estatal no genere discriminación y que los agentes no estatales ofrezcan una alternativa pertinente (sin suplantar a la educación pública). Especifique.

☒ Las disposiciones jurídicas garantizan los derechos de los padres/tutores legales a dar educación religiosa y moral a sus hijos. Especifique.

☒ El marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros de enseñanza no estatales. Especifique los ámbitos que abarca.

- ☐ Inscripción
- ☐ Control e inspecciones estatales
- ☐ Cualificaciones de los docentes
- ☒ Salud y saneamiento
- ☐ Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)
- ☐ Infraestructura
- ☐ Planes de estudio
- ☐ Número de alumnos por docente
- ☐ Pago de matrícula
- ☐ Cierre de escuelas
- ☐ Otro:

<sup>43</sup> Privada, confesional o gestionada por ONG o agentes comunitarios.

<sup>44</sup> Véase el artículo/párrafo 1.1.

- Explique.

Acciones en materia de Salud Sexual y prevención de las ITS dirigidas a jóvenes están recogidas tanto en el **Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual en España 2021-2030**, como en la **Estrategia de Juventud 2030** y en el **Primer Plan de Acción de Juventud 2022-2024**.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado en la impartición de educación no estatal?

- ☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico
- ☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional
- ☐ Elevado número de alumnos por docente
- ☐ Otro:
- ☐ Problemas de equidad e inclusión
- ☐ Poca capacidad del gobierno en materia de regulación y de supervisión

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

### 3.5 Educación digital

*La educación digital permite mejorar el acceso, pero también puede plantear retos en términos de calidad de la educación e inclusión<sup>45</sup>.*

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación digital de calidad (marque todos los puntos que correspondan).

- ☒ El uso de la tecnología digital en la educación está previsto en el marco jurídico

- Indique los textos y disposiciones pertinentes.

**La ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.** Art. 111 bis.5.  
  
5. Las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros promoverán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje. Las Administraciones educativas deberán establecer las condiciones que hagan posible la eliminación en el ámbito escolar de las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red. Se fomentará la confianza y seguridad en el uso de las tecnologías

<sup>45</sup> Véase la observación general núm. 25 (2021) del Comité de los Derechos del Niño relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital.

prestando especial atención a la desaparición de estereotipos de género que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Art. 83.1

1. El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un consumo responsable y un uso crítico y seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. Las actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carácter inclusivo, en particular en lo que respecta al alumnado con necesidades educativas especiales.

☒ Las disposiciones legislativas, políticas, estrategias o planes básicos para la gestión, la privacidad, la seguridad, el almacenamiento, la transferencia, el uso y el intercambio de datos sobre educación a nivel interno y externo tienen por objeto garantizar el derecho a la privacidad de los alumnos y las partes interesadas en la educación (por ejemplo, consentimiento informado, políticas de uso transparentes, etc.)

☒ El marco regulatorio establece normas mínimas para la educación digital que deben cumplir todos los agentes de la educación

☒ Se han adoptado medidas para eliminar las barreras para acceder a los contenidos digitales<sup>46</sup>, en especial garantizando el acceso a contenidos digitales adaptados a los planes de estudio y disponibles en plataformas nacionales gratuitas, públicas y multimodales; se elaboran contenidos de alta calidad, disponibles en las asignaturas troncales, en la lengua o lenguas nacionales oficiales y con características inclusivas para ayudar a los alumnos con discapacidades

☒ Se han incorporado las competencias digitales en los planes de formación de docentes, antes del empleo y en el empleo, y en los planes de formación en liderazgo a fin de crear una cultura de innovación digital y crecimiento basada en la equidad y la inclusión que favorezca el perfeccionamiento profesional continuo del personal ya existente y que se está contratando

☒ Se han integrado las competencias necesarias para adaptarse al futuro (incluidas competencias digitales, competencias en materia de datos e IA, pensamiento crítico, etc.) en los planes de estudio oficiales de todos los niveles de enseñanza

☒ Se han adoptado medidas para reducir la brecha digital, en especial garantizando un suministro de electricidad fiable, una buena conectividad a Internet en la escuela y en casa, y el acceso a dispositivos adecuados para el aprendizaje y la enseñanza, a software seguro y sostenible, a plataformas seguras y a sistemas integrados de datos sobre la educación

☒ Se ha preparado un presupuesto bien establecido, sostenible y costoefficaz financiado por diversas fuentes y la cooperación intersectorial, y respaldado por informes centrados en el impacto y vinculados a los objetivos estratégicos regionales

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

<sup>46</sup> Falta de conexión a Internet, infraestructura básica o dispositivos.

- Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo: <https://intef.es/Noticias/plan-de-digitalizacion-y-competencias-digitales-del-sistema-educativo-plan-digedu/>
- Curriculum: el Desarrollo de la competencia digital está presente en todas las etapas de la educación no universitaria: <https://intef.es/competencia-digital-educativa/competencia-digital-del-alumnado/>
- Profesorado: Marco de competencia digital español: [https://intef.es/wp-content/uploads/2023/04/English-SFDCT\\_2022.pdf](https://intef.es/wp-content/uploads/2023/04/English-SFDCT_2022.pdf)
- La brecha digital y la conectividad en el hogar: Educa en Digital: <https://www.red.es/es/iniciativas/educa-en-digital>
- Conectividad a Internet en los centros educativos: Escuelas conectadas: <https://www.red.es/es/iniciativas/escuelas-conectadas>
- Informe del Comité de Personas Expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia. 107 medidas a corto, medio y largo plazo para garantizar derechos y proteger el desarrollo. (2024)

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado a la hora de impartir educación digital? (marque todas las que procedan).

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Falta de contenidos digitales de enseñanza y aprendizaje de calidad y adaptados a los planes de estudio que respalden vías de aprendizaje y enseñanza flexibles</li> <li><input type="checkbox"/> Falta de equidad e inclusión en las soluciones de aprendizaje digital</li> <li><input type="checkbox"/> Medidas de seguridad y apoyo informático inadecuados para hacer frente a problemas de seguridad infantil en línea o reducir los riesgos de ciberseguridad</li> <li><input type="checkbox"/> Otro:</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Acceso limitado a Internet o a la electricidad</li> <li><input type="checkbox"/> Acceso limitado al hardware (dispositivos, cargadores, etc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Dificultad para regular el uso de soluciones educativas digitales</li> <li><input type="checkbox"/> Dificultad para financiar de forma sostenible soluciones de educación digital a escala nacional</li> <li><input type="checkbox"/> Un desarrollo de competencias digitales insuficiente para que las tecnologías digitales se aprovechen en la práctica docente</li> <li><input type="checkbox"/> Soluciones dispersas o fragmentadas que no están sistematizadas ni reguladas de forma centralizada</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Brecha digital: Desde 2022 se han distribuido 800.000 dispositivos a los centros educativos para ser entregados al alumnado en situación de vulnerabilidad.

Competencia digital del profesorado: desde 2021, el 100% del profesorado español ha recibido formación en competencia digital y 540.000 docentes (el 80 % del profesorado no universitario español) han certificado su competencia digital de acuerdo al marco de competencia digital español.

#### 4 Consolidación de los sistemas de gobernanza

*A fines de referencia, el Marco de Acción Educación 2030 establece que “para garantizar la calidad de la educación y crear condiciones que permitan obtener resultados eficaces en este ámbito, los gobiernos deberán reforzar los sistemas educativos mediante la creación y mejora de mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas adecuados, eficaces e inclusivos; la garantía de la calidad; sistemas de gestión e información de la educación; procedimientos y mecanismos de financiación transparentes y eficaces; y acuerdos institucionales de gestión, así como procurar que se disponga de información fiable, oportuna y accesible” (párr. 18).*

- Indique las medidas adoptadas en términos de gobernanza (marque todos los puntos que correspondan).

☒ Se han establecido mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las obligaciones relativas al derecho a la educación, incluso mediante sistemas de gestión de la información

☒ Los resultados del seguimiento se hacen públicos. [Indique el enlace.](#)

A partir de la última modificación de la **Ley Orgánica de Educación (LOMLOE)** que entró en vigor en enero de 2021 y del nuevo currículo derivado de esta ley cuya implantación finalizó en el curso 2023-2024 está prevista la evaluación del sistema educativo cuyos resultados serán públicos.

Evaluaciones de la LOMLOE:

<https://www.educacionfpydeportes.gob.es/inee/evaluaciones-nacionales/evaluaciones-lomloe.html>

Marco general de las evaluaciones del sistema educativo. Evaluación general del sistema y Evaluaciones de diagnóstico

[https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/marco-general-de-las-evaluaciones-del-sistema-educativo-evaluacion-general-del-sistema-y-evaluaciones-de-diagnostico\\_181640/](https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/marco-general-de-las-evaluaciones-del-sistema-educativo-evaluacion-general-del-sistema-y-evaluaciones-de-diagnostico_181640/)

☒ Los procesos de seguimiento son participativos, inclusivos y regulares

☒ Se adopta un enfoque sectorial y multisectorial de la gobernanza de la educación

☒ Los recursos financieros se asignan eficazmente para dar prioridad a una educación pública, gratuita y de calidad, y se presupuestan adecuadamente en los planes gubernamentales

☒ La asignación de recursos para la educación se decide de forma transparente

☒ La planificación y la programación tienen en cuenta las crisis y los riesgos de desastre, y prevén en particular la impartición de una educación de calidad en situaciones de emergencia

☒ Las autoridades públicas locales se benefician de un cierto grado de descentralización y las escuelas gozan de autonomía para que la enseñanza se adapte al contexto

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

El Estado español está muy descentralizado y en el ámbito de educación las competencias corresponden a las comunidades autónomas (Gobierno y Parlamento autonómico). El Estado establece un marco normativo básico que pueden desarrollar normativamente las comunidades autónomas.

Portal del sistema educativo español: <https://educagob.educacionfpydeportes.gob.es/inicio.html>

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado en términos de gobernanza?

- |                                                                                                                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Limitaciones presupuestarias                                                                           | <input type="checkbox"/> Entorno jurídico y político inexistente, desfavorable, incoherente u obsoleto      |
| <input type="checkbox"/> Falta de participación de las partes interesadas y poca cooperación y coordinación a distintos niveles | <input type="checkbox"/> Sistemas de seguimiento inexistentes o débiles, incluida la falta de datos fiables |
| <input type="checkbox"/> Falta de diálogo con los sindicatos de docentes                                                        |                                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otro:                                                                                       |                                                                                                             |

Las dificultades singulares de cada crisis.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Estadísticas del sistema educativo español: <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas.html>

Portal del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE):  
<https://www.educacionfpydeportes.gob.es/inee/portada.html>

### III. Métodos utilizados para familiarizar a las diferentes autoridades del país con los instrumentos

*A fines de referencia, los órganos rectores de la UNESCO han subrayado la necesidad de llevar a cabo una labor de sensibilización. Dada la importancia de la acción normativa en el plano nacional, es preciso velar por que la Convención se difunda ampliamente, con el apoyo de las comisiones nacionales para la UNESCO.*

- ¿Se han llevado a cabo actividades para familiarizar a las distintas autoridades del país con la Convención y la Recomendación y con sus disposiciones sobre el derecho a la educación, así como para sensibilizarlas a los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades educativas? (marque todos los puntos que correspondan).

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Traducción de la Convención o la Recomendación a los idiomas nacionales y posiblemente a los idiomas locales                                                                                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Difusión y promoción del contenido básico de la Convención o la Recomendación o de los principios básicos del derecho a la educación, en particular mediante materiales y recursos apropiados                                                   |
| <input type="checkbox"/> Actividades emprendidas o apoyadas por la Comisión Nacional para promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades educativas y fomentar el debate sobre cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos consagrados en los instrumentos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otro:                                                                                                                                                                                                                                           |

Forma parte de la legislación educativa y de la orientación de los proyectos educativos.